

Chalyb — Políticas (borrador para revisión legal)

Términos y Condiciones · Términos de Suscripción · Aviso de Privacidad · Uso Aceptable y Contenido · Aceptación en el producto · Revisión legal

BORRADOR — NO PUBLICAR. Este documento no constituye asesoría legal. Debe ser revisado y aprobado por un abogado con cédula profesional en México antes de su publicación o uso. Los datos entre corchetes [] deben completarse.

1. README (índice, protecciones y marcadores)
2. Términos y Condiciones
3. Términos de Suscripción
4. Aviso de Privacidad (integral y simplificado)
5. Uso Aceptable y Contenido
6. Aceptación en el producto (UX y evidencia)
7. Revisión legal (hallazgos, fuentes y puntos para firma)

Generado: 30 de septiembre de 2026 · Versión de borrador: [VERSIÓN] · Revisión legal aplicada (ver REVISION-LEGAL.md)

Chalyb: paquete de políticas legales (BORRADOR)

Resumen en palabras simples

- Estos 5 documentos son las reglas legales de Chalyb: Términos, Suscripción y cobros, Privacidad, Uso aceptable (con avisos financieros) y la guía de cómo se aceptan dentro del producto.
- Protegen al máximo a la empresa **sin violar la ley mexicana**: lo que la ley no permite quitarle al consumidor no se le quita, porque esas cláusulas serían nulas.
- Hay que **llenar los datos entre corchetes** (lista abajo) y tomar algunas decisiones.
- **Es un borrador. Antes de publicarlo debe revisarlo un abogado con cédula profesional en México.**
- La revisión legal con hallazgos priorizados, fuentes y lo que falta firmar está en [REVISION-LEGAL.md](#). El original sin cambios está en `../legal-original-backup/`.

⚠ AVISO IMPORTANTE: BORRADOR, NO ES ASESORÍA LEGAL. Este paquete se preparó como punto de partida y **debe ser revisado y aprobado por un abogado licenciado en México** (idealmente con experiencia en protección al consumidor, datos personales, comercio electrónico y regulación financiera) **antes de publicarse o usarse**. Las leyes citadas pueden cambiar; verifica la versión vigente. Para usuarios de EE. UU. y Canadá se requiere además la revisión de un abogado local.

1. Índice

#	Archivo	Qué es	Contra qué protege
1	terminos-y-condiciones.md	Contrato general de uso (chalyb.com/terminos)	Reclamaciones por errores de la IA ("tal cual"); uso indebido de la plataforma; copia o ingeniería inversa; responsabilidad ilimitada (tope = lo pagado en 12 meses, solo para usuarios empresariales; frente a consumidores el art. 90 LFPC no lo permite); daños por plataformas de terceros; demandas causadas por el contenido del usuario (indemnización); necesidad de cerrar cuentas abusivas; cambios de servicio; litigios en tribunales lejanos (jurisdicción [CIUDAD])
2	terminos-de-suscripcion.md	Planes, prueba gratis, cobros, cancelación, reembolsos (chalyb.com/suscripcion)	Contracargos ("no autoricé el cobro"); quejas ante PROFECO por cobros recurrentes; abuso de pruebas gratis (una por persona/tarjeta/cuenta); exigencias de reembolsos proporcionales; reclamaciones por créditos no usados; pagos fallidos sin reglas claras
3	aviso-de-privacidad.md	Aviso de privacidad integral + simplificado (chalyb.com/privacidad)	Multas bajo la LFPDPPP 2025 (hasta 320,000 UMA); falta de base para compartir datos con IA, Mercado Pago, hosting y correo; requisitos de Google/YouTube API (Uso Limitado); falta de consentimiento para datos financieros; reclamaciones por marketing no deseado
4	uso-aceptable-y-contenido.md	Reglas de contenido, derechos de autor y avisos de riesgo financiero (chalyb.com/uso-aceptable)	Responsabilidad por infracciones de derechos de autor de usuarios (aviso y retirada, art. 114 Octies LFDA); "strikes" y bloqueos por publicación automática; reclamaciones por pérdidas en crypto, apuestas, inversiones o inmuebles; riesgo de ser considerado asesor en inversiones no registrado
5	aceptacion-ux.md	Guía interna: microcopy exacto, flujos y especificación del registro de evidencia (no se publica)	Que los Términos "no cuenten" por mala implementación; contracargos sin pruebas; incumplimiento del art. 76 Bis LFPC (cobros recurrentes); pruebas débiles ante PROFECO o en juicio
6	REVISION-LEGAL.md	Revisión legal: hallazgos (crítico/alto/medio), fundamento con fuentes, cambios aplicados y puntos para firma de abogado	Para el abogado y el dueño
—	chalyb-politicas-borrador.pdf	Este índice, los 5 documentos y la revisión legal en un solo PDF con portada	Para enviar al abogado

2. Cambios necesarios frente al plan original (importante)

1. **Recordatorio previo al cobro: 7 días antes, no 3.** La reforma al art. 76 Bis LFPC (fracciones VIII y IX; DOF 12-dic-2025, vigente desde el 13-dic-2025) exige avisar las renovaciones automáticas **con al menos 5 días naturales de anticipación**, consentimiento **expreso e**

informado para cobros recurrentes y un mecanismo de **cancelación inmediata**. Un aviso 3 días antes **no cumple**. **Verificado** en el decreto publicado (ver `REVISION-LEGAL.md`). Los documentos y `trial-to-paid-path.md` ya dicen 7 días (día 23 de la prueba).

2. **Aviso antes de cada renovación:** mensual **7 días** antes (mínimo legal 5) y anual 30 días antes; recordatorio anual para planes mensuales; si un aviso obligatorio rebota, **no se cobra** hasta notificar por otro medio.
3. **Casilla de consentimiento de cobro** (desmarcada, obligatoria) en vez de solo "botón como aceptación": es la mejor evidencia de consentimiento expreso. `trial-to-paid-path.md` ya se corrigió (decía que no hacía falta).
4. **Aumentos de precio solo con aceptación expresa** y aviso exactamente 30 días antes (sin aceptación, no se renueva).
5. **Herramientas financieras: cambios de producto, no solo avisos** (ver `REVISION-LEGAL.md` C1/C2): sin recomendaciones basadas en saldos/posiciones/perfil del usuario, sin copiado automático de señales, automatizaciones solo con reglas del usuario, sin apuestas ni concursos con premio.
6. **Precios con IVA incluido.** El art. 7 Bis LFPC exige mostrar el **precio total** con impuestos. Si \$749 / \$7,490 / \$2,499 son **antes** de IVA, los precios a mostrar serían \$868.84 / \$8,688.40 / \$2,898.84. Confirma y ajusta `[IVA: CONFIRMAR]`.
7. **Plan anual preseleccionado:** es legal si el monto real (\$7,490) y la periodicidad se muestran destacados y el usuario puede cambiarlo fácilmente; está diseñado así. Se recomienda la **cortesía de primer cobro anual** (sección 7.4 de Suscripción) para reducir contracargos.

3. Puntos de protección y sus límites legales

- **Tope de responsabilidad, exclusión de garantías, cambios de términos y jurisdicción:** el art. 90 LFPC declara nulas, en contratos de adhesión, las cláusulas que permitan al proveedor modificar el contrato unilateralmente, liberarse de su responsabilidad civil, trasladarla al consumidor, o que obliguen a renunciar a la LFPC o sometan a tribunales extranjeros. Por eso los documentos dicen "en la máxima medida permitida por la ley", limitan el tope de responsabilidad a usuarios empresariales, excluyen dolo/negligencia grave, piden re-aceptación con derecho a cancelar en cambios relevantes y dejan a salvo a PROFECO. Esto **hace las cláusulas más defendibles**, no más débiles.
- **Contrato de adhesión:** debe estar en español, legible y con letra uniforme (art. 85 LFPC). No se encontró una NOM que obligue a registrar contratos de servicios digitales por suscripción (arts. 86–87 LFPC); el registro ante PROFECO sería **voluntario** (art. 88). Pregunta al abogado si conviene. Incluir cláusulas abusivas no solo las anula: es sancionable (art. 127 LFPC).
- **Evidencia electrónica:** Código de Comercio (comercio electrónico, mensajes de datos) y **NOM-151-SCFI-2016** (constancias de conservación). Ver `aceptacion-ux.md` §10.
- **Privacidad:** basada en la **nueva LFPDPPP** (DOF 20-mar-2025, vigente desde 21-mar-2025). La autoridad ahora es la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (sustituyó al INAI). Al 30-sep-2026 no se localizó un nuevo Reglamento publicado (Diputados aún lista el Reglamento de 2011); revisar antes de publicar.
- **Herramientas financieras:** los avisos ayudan, pero **no sustituyen el cumplimiento**. Si **Inversiones** ejecuta órdenes, administra carteras o da recomendaciones **individualizadas**, o si **Señales** se presenta como recomendación personal, podría requerirse registro como **asesor en inversiones ante la CNBV** (art. 225 Ley del Mercado de Valores). Chalyb no debe custodiar fondos ni criptoactivos (Ley Fintech / Banxico). **Pronósticos** no debe aceptar ni intermediar apuestas (Ley Federal de Juegos y Sorteos). También evaluar con el abogado si Inmuebles o Señales activan obligaciones de **actividades vulnerables** (Ley Antilavado). El marketing **no** debe prometer rendimientos ni aciertos (publicidad engañosa, art. 32 LFPC).
- **EE. UU. y Canadá:** revisar con abogado local las leyes de renovación automática (p. ej., California Automatic Renewal Law, ROSCA a nivel federal; Quebec/Ontario en Canadá). El diseño de `aceptacion-ux.md` (aviso claro, consentimiento afirmativo, correo de confirmación, cancelación en línea) ya va en esa dirección.

4. Datos y decisiones que debes llenar

4.1. Datos de la empresa

Marcador	Qué poner
<code>[RAZÓN SOCIAL]</code>	Nombre legal de la sociedad o persona física que opera Chalyb
<code>[RFC]</code>	RFC de la empresa
<code>[DOMICILIO]</code>	Domicilio fiscal/físico completo (exigido por el art. 76 Bis LFPC y la LFPDPPP)
<code>[CORREO DE CONTACTO]</code>	Correo de soporte y aclaraciones (ej. soporte@chalyb.com)
<code>[CORREO DE PRIVACIDAD]</code>	Correo para derechos ARCO (ej. privacidad@chalyb.com)
<code>[CORREO DE DERECHOS DE AUTOR]</code>	Correo para avisos de retirada (ej. derechosdeautor@chalyb.com)
<code>[TELÉFONO]</code>	Teléfono de atención
<code>[HORARIO DE ATENCIÓN]</code>	Ej. lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (hora del centro de México)
<code>[DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES]</code>	Persona o área responsable de privacidad

Marcador	Qué poner
[CIUDAD]	Ciudad de los tribunales competentes (ej. Ciudad de México)
[FECHA]	Fecha de entrada en vigor de cada documento
[VERSIÓN]	Número de versión (ej. 1.0)

4.2. Precios, planes y cobros

Marcador	Qué poner
[IVA: CONFIRMAR]	Confirmar que los precios incluyen IVA (o ajustar precios mostrados)
[CRÉDITOS GRATIS] , [CRÉDITOS PRO] , [CRÉDITOS VIP]	Créditos mensuales por plan
[BENEFICIOS VIP]	Qué incluye VIP adicional a Pro
[VIGENCIA DE CRÉDITOS ADICIONALES]	Vigencia de paquetes de créditos comprados (si existen; ej. 12 meses)
[DÍAS DE GRACIA]	Días para actualizar tarjeta tras un pago fallido (sugerido: 7)
[conservarás / tendrás limitado]	Si durante la gracia se conserva el acceso (Suscripción \$8.2)
[DÍAS DE CORTESÍA] + bloque [OPCIONAL RECOMENDADO...]	Ventana de reembolso de cortesía tras el primer cobro anual (sugerido: 7) o eliminar el bloque
[OPCIONAL: Si el aumento es mayor a [X]%, ...]	Resuelto: ahora todo aumento requiere aceptación expresa (Suscripción \$5.3)
[30] , [15] , [5]	Plazos de aviso sugeridos (renovación anual, retiro de funciones, cierre sin causa, respuesta a reembolsos); se pueden ajustar sin bajar de los mínimos legales. No cambiar los fijos: 7 días (fin de prueba y renovación mensual), 30 días exactos (precio y Términos), 60 días (cierre sin causa en Quebec).
[MONTO MÍNIMO]	Tope de responsabilidad para usuarios que no han pagado (ej. \$1,000 MXN)

4.3. Privacidad y proveedores

Marcador	Qué poner
[PROVEEDOR DE HOSTING]	Ej. AWS, Google Cloud, Vercel (y país)
[PROVEEDORES DE IA]	Ej. proveedores de modelos de lenguaje, transcripción y video
[PROVEEDOR DE CORREO]	Ej. servicio de correo transaccional/marketing
[PROVEEDOR DE ANALÍTICA]	Ej. herramienta de analítica de producto
[PROVEEDOR DE FACTURACIÓN / PAC]	PAC para CFDI
[PROVEEDOR PSC NOM-151, si aplica]	Prestador de Servicios de Certificación para constancias NOM-151
[PLAZO DE CONSERVACIÓN DE CONTENIDO]	Cuánto se guarda el contenido tras cerrar cuenta (sugerido: 30 días)
[CONFIRMAR POLÍTICA]	Confirmar que no se usa el contenido de usuarios para entrenar IA
[CONFIRMAR CON CADA PROVEEDOR]	Verificar que los contratos con proveedores de IA prohíben entrenar con datos de Chalyb
[CONFIRMAR si se desea tratar como primaria la analítica básica]	Decisión sobre analítica

4.4. Otros

Marcador	Qué poner
[LÍNEA DE AYUDA SOBRE JUEGO RESPONSABLE]	Recurso de ayuda para juego problemático (verificar uno vigente)
[DECISIÓN DEL DUEÑO, recomendado]	Resuelto: si rebota el aviso obligatorio no se cobra (Suscripción \$2.7 bis)
[DECISIÓN DEL DUEÑO: ... Quebec ...]	Bloquear planes de pago en Quebec hasta tener versión en francés (T&C \$16.4)

Marcador	Qué poner
[DECISIÓN DEL DUEÑO: ... bloquear Pronósticos ...]	Bloqueo geográfico de Pronósticos / automatizaciones donde no se haya validado (Uso aceptable §6.7 bis)
[NOMBRE / CARGO]	Persona responsable de la protección de la información personal (Quebec, Ley 25)
[POLÍTICA DE REINCIDENCIA...]	Regla de cancelación de cuentas reincidentes en derechos de autor (Uso aceptable §5.4)
[CONFIRMAR CON EL DUEÑO] (afiliaciones)	Si existen acuerdos de afiliación con brókers, exchanges o casas de apuestas (Uso aceptable §6.2)
[VALIDAR CON ABOGADO]	Fuero del domicilio del consumidor (T&C §16.2) y transferencia de datos en fusión/venta (Privacidad §4.3)

5. Pasos para publicar

1. Llenar los marcadores y tomar las decisiones de la sección 4.
2. Implementar en producto los cambios de `REVISION-LEGAL.md` (casilla, avisos de 7 días, rebote = no cobro, aumentos con aceptación, límites de herramientas financieras, aviso y retirada con medidas contra re-subida).
3. **Revisión por abogado mexicano** (y abogado de EE. UU./Canadá si se venderá allá).
4. Publicar con URL fija por versión y hash; activar el registro de evidencia (`acceptacion-ux.md` §10).
5. Probar el flujo completo: registro → prueba → recordatorio → cobro → cancelación → contracargo simulado.

Términos y Condiciones de Uso de Chalyb

Versión: [VERSIÓN] · Fecha de entrada en vigor: [FECHA] · Sitio: chalyb.com

Resumen en palabras simples

- Chalyb es una plataforma de herramientas con inteligencia artificial (Clips, Señales, En vivo, Asistente, Pronósticos, Inmuebles e Inversiones). Al crear tu cuenta (con el botón o la casilla de aceptación) aceptas estos Términos.
- Debes tener **18 años o más**. Tu cuenta es personal y tú cuidas tu contraseña.
- Te damos permiso (licencia) para usar Chalyb; **no te vendemos el software**. Podemos mejorar, cambiar o retirar funciones.
- Lo que genera la IA puede tener errores. **Revísalo antes de usarlo o publicarlo**. Señales, Pronósticos e Inversiones son **información general, no personalizada**: no son asesoría financiera ni de inversión, y Chalyb no recibe apuestas.
- Si rompes las reglas, podemos suspender o cerrar tu cuenta.
- Para usuarios empresariales, nuestra responsabilidad tiene un límite (lo que nos pagaste en los últimos 12 meses). **Si eres consumidor**, respondemos por nuestros propios incumplimientos conforme a la ley, que no permite limitarlo.
- Tus derechos como consumidor bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor **no se pierden** por aceptar estos Términos. Siempre puedes acudir a PROFECO.

1. Quiénes somos y a qué se aplican estos Términos

1.1. Chalyb es una marca operada por [RAZÓN SOCIAL] ("Chalyb", "nosotros"), con RFC [RFC] y domicilio en [DOMICILIO]. Puedes contactarnos en [CORREO DE CONTACTO] o al [TELÉFONO] ([HORARIO DE ATENCIÓN]).

1.2. Estos Términos y Condiciones (los "Términos") regulan el acceso y uso del sitio chalyb.com, sus aplicaciones, herramientas, API, extensiones y cualquier servicio relacionado (en conjunto, el "Servicio").

1.3. Estos Términos forman un solo acuerdo junto con los siguientes documentos, que también aceptas:

Documento	Qué regula	Dónde está
Términos de Suscripción	Planes, precios, prueba gratis, cobros, cancelación y reembolsos	chalyb.com/suscripcion
Aviso de Privacidad	Cómo tratamos tus datos personales	chalyb.com/privacidad
Política de Uso Aceptable y Contenido	Qué contenido puedes subir, derechos de autor, avisos sobre herramientas financieras	chalyb.com/uso-aceptable

Si hay contradicción, se aplica primero el documento más específico sobre el tema (por ejemplo, los Términos de Suscripción para temas de cobro).

2. Aceptación

2.1. Aceptas estos Términos cuando, después de que te los mostramos con un enlace visible, haces clic en "Crear cuenta", "Continuar con Google" u otro botón equivalente donde se indica que al hacerlo los aceptas, o cuando marcas una casilla de aceptación. El simple uso del sitio sin realizar alguno de esos actos no implica aceptación.

2.2. Tu aceptación por medios electrónicos tiene la misma validez que una firma autógrafa, conforme al Código Civil Federal y al Código de Comercio (comercio electrónico). Conservamos un registro de tu aceptación (fecha, hora, versión del documento, entre otros datos) como se describe en el Aviso de Privacidad.

2.3. Antes de contratar un plan de pago te mostramos un resumen (plan, precio total, periodicidad, fecha del primer cobro y forma de cancelar) y puedes **revisar y corregir** tus datos y tu elección antes de confirmar. Después te enviamos por correo la confirmación con copia (o enlace permanente) de los documentos aceptados.

2.4. Si no estás de acuerdo con estos Términos, no uses el Servicio.

3. Requisitos para usar Chalyb (elegibilidad)

3.1. Debes tener **al menos 18 años** y capacidad legal para contratar. El Servicio no está dirigido a menores de edad. Si detectamos que una cuenta pertenece a un menor, podemos cerrarla.

- 3.2. Si usas Chalyb en nombre de una empresa, declaras que tienes facultades para obligarla, y "tú" incluye también a esa empresa.
- 3.3. No puedes usar el Servicio si tienes prohibido hacerlo por ley aplicable o si cerramos previamente tu cuenta por incumplimiento grave.
- 3.4. Es tu responsabilidad verificar que el uso de ciertas herramientas (por ejemplo, Señales, Pronósticos o Inversiones) es legal en el lugar donde vives.

4. Tu cuenta

- 4.1. Debes proporcionar información verdadera y mantenerla actualizada.
- 4.2. Tu cuenta es **personal e intransferible**. No puedes venderla, rentarla, compartirla ni permitir que otras personas la usen, salvo que tu plan lo permita expresamente.
- 4.3. Eres responsable de mantener la confidencialidad de tu contraseña y de toda actividad realizada desde tu cuenta. Avísanos de inmediato a **[CORREO DE CONTACTO]** si sospechas un acceso no autorizado.
- 4.4. Podemos pedirte verificar tu identidad o tu método de pago para prevenir fraudes o abusos (por ejemplo, de la prueba gratis).

5. Licencia de uso

- 5.1. Mientras cumplas estos Términos, te otorgamos una **licencia limitada, personal, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable** para acceder y usar el Servicio según tu plan.
- 5.2. El Servicio se **licencia, no se vende**. Chalyb y sus licenciantes conservan todos los derechos que no te otorguemos expresamente.
- 5.3. Podemos revocar esta licencia si incumples estos Términos o si la ley nos lo exige, conforme a la sección 13.

6. Contenido generado con inteligencia artificial ("tal cual")

- 6.1. Varias herramientas de Chalyb usan modelos de inteligencia artificial propios y de terceros para generar **clips, textos, títulos, subtítulos, respuestas, análisis, señales, pronósticos, estimaciones y otros resultados** (los "Resultados").
- 6.2. Los Resultados se generan de forma automática y **pueden ser inexactos, incompletos, desactualizados, repetidos o inapropiados**. Pueden parecerse a resultados generados para otros usuarios.
- 6.3. **Los Resultados se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad"**. En la máxima medida permitida por la ley, no garantizamos que sean exactos, útiles para un fin específico, libres de errores o que no infrinjan derechos de terceros cuando se basan en el contenido que tú aportas.
- 6.4. **Tú decides** si usas, editas, publicas o actúas con base en un Resultado, y eres responsable de revisarlo antes. Esto es especialmente importante en:
- **Clips:** revisa que el clip no incluya contenido de terceros sin permiso ni información que no quieras publicar.
 - **Señales, Pronósticos e Inversiones:** son **información general y educativa, igual para todos los usuarios de un mismo plan, no personalizada**, y no constituyen asesoría financiera, de inversión, fiscal ni de apuestas. Chalyb **no administra tu dinero, no tiene custodia de tus fondos o activos, no toma decisiones de inversión por ti y no recibe ni intermedia apuestas**. Ver la sección 6 de la Política de Uso Aceptable y Contenido.
 - **Inmuebles:** las estimaciones de precio o descripciones **no son avalúos** ni sustituyen la revisión de un profesional.
 - **Asistente:** sus respuestas no sustituyen la asesoría de un profesional (legal, médico, fiscal, financiero u otro).
- 6.5. Sujeto a tus derechos sobre tu propio contenido y a los derechos de terceros, puedes usar los Resultados que generes, incluso con fines comerciales, siempre que cumplas estos Términos y la ley.

7. Disponibilidad y cambios del Servicio

- 7.1. Trabajamos para que Chalyb funcione de forma continua, pero **no garantizamos que el Servicio esté siempre disponible, sin interrupciones ni errores**. Puede haber mantenimiento, fallas técnicas o causas de fuerza mayor.
- 7.2. Varias funciones dependen de **plataformas de terceros** (por ejemplo, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, Kick, OBS, Mercado Pago, exchanges o brókers, proveedores de modelos de IA). Si esas plataformas cambian sus reglas, sus API o dejan de dar servicio, alguna función de Chalyb podría limitarse o dejar de funcionar. No somos responsables de los actos de esas plataformas.

7.3. Podemos **agregar, modificar, limitar o retirar** herramientas o funciones, y lanzar funciones de prueba ("beta") que pueden cambiar o desaparecer. Si retiramos de forma permanente una función esencial de tu plan de pago, te avisaremos con anticipación razonable (cuando sea posible, al menos [30] días naturales) y, durante un periodo ya pagado, te ofreceremos una alternativa razonable o el **reembolso proporcional** del periodo no usado, a tu elección. Esto no aplica a cambios impuestos por la ley, por una autoridad o por plataformas de terceros fuera de nuestro control, en cuyo caso te avisaremos tan pronto como sea posible y procederá el reembolso proporcional si la función era esencial.

7.4. Podemos fijar límites razonables de uso (por ejemplo, minutos de video procesados, créditos, número de clips o solicitudes) según tu plan, informados en chalyb.com/precios.

8. Conducta prohibida

Al usar Chalyb **no puedes**:

1. Violar la ley, ni derechos de terceros (de autor, marcas, imagen, privacidad, datos personales).
2. Subir o enlazar contenido que no te pertenezca o que no tengas autorización para usar.
3. Usar el Servicio para fraude, esquemas piramidales, manipulación de mercados, "pump and dump", suplantación de identidad, spam o publicidad engañosa (por ejemplo, prometer rendimientos garantizados usando Señales o Inversiones).
4. Revender, sublicenciar o poner el Servicio a disposición de terceros como si fuera tuyo, salvo autorización por escrito.
5. Copiar, descompilar, hacer ingeniería inversa, extraer el código fuente, los modelos o los prompts del Servicio, salvo en la medida en que la ley lo permita expresamente.
6. Usar robots, scrapers o medios automatizados para extraer datos o acceder al Servicio fuera de las interfaces que ofrecemos.
7. Evadir límites, medidas de seguridad, de cobro o de verificación; crear varias cuentas para obtener más pruebas gratis o créditos.
8. Introducir virus, malware o realizar ataques que afecten el Servicio o a otros usuarios.
9. Usar los Resultados para entrenar o desarrollar modelos o servicios que compitan con Chalyb.
10. Clonar o suplantar con inteligencia artificial la voz o la imagen de una persona (incluidos artistas intérpretes) sin su acuerdo previo y por escrito.
11. Cualquier otra conducta descrita como prohibida en la Política de Uso Aceptable y Contenido.

9. Propiedad intelectual

9.1. **Nuestro contenido.** El software, diseño, marcas (incluida "Chalyb"), logotipos, textos, modelos, prompts, bases de datos y demás elementos del Servicio pertenecen a [RAZÓN SOCIAL] o a sus licenciantes y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y tratados internacionales.

9.2. **Tu contenido.** Lo que tú subes o enlazas (videos, streams, imágenes, textos) sigue siendo tuyo o de quien corresponda. Nos otorgas únicamente la licencia necesaria para prestarte el Servicio, descrita en la Política de Uso Aceptable y Contenido.

9.3. **Comentarios y sugerencias.** Si nos envías ideas o sugerencias, podemos usarlas libremente y sin compensación, sin obligación de confidencialidad.

9.4. **Infracciones.** Para reportar contenido que infrinja derechos de autor, sigue el procedimiento de aviso y retirada de la Política de Uso Aceptable y Contenido.

10. Exclusión de garantías

10.1. Además de lo dicho en la sección 6, y **en la máxima medida permitida por la ley**, el Servicio se ofrece "tal cual" y "según disponibilidad". No otorgamos garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin específico o resultados económicos (por ejemplo, más seguidores, más ventas, ganancias en inversiones o aciertos en pronósticos).

10.2. Nada de lo anterior limita las garantías y derechos que la Ley Federal de Protección al Consumidor te otorga y que no pueden renunciarse, incluido tu derecho a recibir el servicio conforme a lo ofrecido y publicitado.

11. Limitación de responsabilidad

11.1. **En la máxima medida permitida por la ley aplicable**, Chalyb, sus socios, directivos, empleados y proveedores **no serán responsables** por:

- (a) daños indirectos, incidentales, especiales o consecuenciales, es decir, que no sean consecuencia inmediata y directa de un incumplimiento de Chalyb, ni por lucro cesante, pérdida de seguidores, de oportunidades de negocio o de inversión que no deriven directamente de dicho incumplimiento;

- (b) pérdidas derivadas de decisiones financieras, de inversión, de compraventa de activos virtuales, de apuestas o inmobiliarias que **tú** tomes con base en los Resultados, siempre que el Servicio haya funcionado conforme a lo ofrecido;
- (c) actos u omisiones de plataformas de terceros que no actúan por cuenta de Chalyb (redes sociales, OBS, Mercado Pago, exchanges, brókers, proveedores de IA);
- (d) contenido que tú subas, enlaces o publiques, incluida la publicación automática en tus redes que tú hayas configurado;
- (e) accesos no autorizados a tu cuenta causados por no cuidar tu contraseña.

11.2. **Tope (usuarios empresariales).** Si usas Chalyb como empresa o para fines de tu negocio y no tienes el carácter de consumidor conforme a la ley aplicable, la responsabilidad total de Chalyb frente a ti por cualquier reclamación relacionada con el Servicio no excederá **la cantidad total que nos hayas pagado por el Servicio durante los 12 meses anteriores** al hecho que originó la reclamación (o **\$[MONTO MÍNIMO] MXN** si no nos has pagado nada).

11.3. **Lo que no se limita.** Esta sección **no** limita ni excluye nuestra responsabilidad: (a) por dolo, mala fe o negligencia grave (la renuncia a exigir la responsabilidad por dolo es nula); (b) por incumplimiento de nuestras obligaciones de protección de datos personales; (c) **si eres consumidor**, por nuestros propios incumplimientos, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluida la bonificación o compensación que proceda (que no podrá ser menor al 20% del precio pagado) y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios; ni (d) cualquier otra responsabilidad que por ley no pueda limitarse o excluirse.

12. Indemnización

12.1. Aceptas sacar en paz y a salvo e indemnizar a Chalyb, sus socios, directivos y empleados frente a reclamaciones, multas, daños y gastos razonables (incluidos honorarios de abogados) que resulten de: (a) tu contenido, incluida la infracción de derechos de autor, imagen o privacidad de terceros; (b) tu incumplimiento de estos Términos o de la ley; (c) lo que publiques en tus redes sociales mediante el Servicio; o (d) decisiones que tomes con base en los Resultados y que afecten a terceros (por ejemplo, si compartes Señales o Pronósticos con otras personas).

12.2. Esta obligación se limita a los daños causados por tus propios actos u omisiones (con culpa o por incumplimiento) y no te traslada la responsabilidad que corresponda a Chalyb por sus propios actos. Si eres consumidor, se aplica en la medida en que la ley lo permita.

12.3. Te avisaremos de la reclamación y podremos asumir nuestra propia defensa.

13. Suspensión y terminación

13.1. **Por ti.** Puedes dejar de usar Chalyb en cualquier momento y cancelar tu suscripción en 1 clic desde **Mi cuenta → Mi plan**, como se indica en los Términos de Suscripción. Puedes pedir el cierre definitivo de tu cuenta desde Mi cuenta o escribiendo a [CORREO DE CONTACTO].

13.2. **Por nosotros, con causa.** Podemos suspender o cancelar tu cuenta, total o parcialmente, si: (a) incumples estos Términos o la Política de Uso Aceptable; (b) lo exige la ley o una autoridad; (c) detectamos fraude, abuso de pruebas gratis, contracargos sin fundamento o riesgo de seguridad; o (d) tu contenido infringe derechos de terceros. Cuando sea razonable y legalmente posible, te avisaremos y te daremos oportunidad de corregir la falta. En casos graves (fraude, contenido ilegal, riesgo para otros usuarios) podemos actuar de inmediato. En caso de terminación por tu incumplimiento, **no procede reembolso** del periodo pagado, salvo que la ley disponga otra cosa.

13.3. **Por nosotros, sin causa.** Podemos dejar de ofrecer el Servicio o cerrar tu cuenta con **al menos [30] días naturales** de aviso por escrito (correo electrónico); si resides en Quebec, Canadá, el aviso será de **al menos 60 días**. En ese caso te reembolsaremos la parte proporcional no usada de cualquier periodo que hayas pagado por adelantado y no haremos nuevos cobros.

13.4. **Efectos.** Al terminar, la licencia termina. Podrás descargar tu contenido durante **[PLAZO DE CONSERVACIÓN DE CONTENIDO]** después del cierre, salvo en casos de contenido ilegal o cuando la ley lo impida; después podremos eliminarlo conforme al Aviso de Privacidad. Las secciones que por su naturaleza deban sobrevivir (propiedad intelectual, limitación de responsabilidad, indemnización, ley aplicable) seguirán vigentes.

14. Cambios a estos Términos

14.1. Podemos actualizar estos Términos para reflejar cambios legales, de seguridad o del Servicio. Publicaremos la nueva versión con su fecha y un **resumen de los cambios**.

14.2. Si el cambio es **relevante** (por ejemplo, afecta tus derechos, obligaciones o pagos), te avisaremos por correo y dentro de Chalyb con **al menos 30 días naturales** de anticipación, indicando la nueva cláusula (o la versión modificada y la anterior), la fecha en que entra en vigor y tu derecho a cancelar, y te pediremos que aceptes la nueva versión ("Aceptar y continuar"). **Un cambio relevante solo se te aplica si lo aceptas expresamente.** Los cambios de precio se rigen por los Términos de Suscripción.

14.3. Si no estás de acuerdo, puedes **cancelar sin penalización** en cualquier momento, incluso antes de que entre en vigor el cambio. Si no aceptas un cambio relevante, seguirás con la versión anterior hasta el final de tu periodo pagado; después, tu suscripción no se renovará y te avisaremos antes. Si tienes un plan pagado por adelantado y el cambio te perjudica, podrás solicitar el reembolso proporcional del periodo no usado. Los cambios **no se aplican de forma retroactiva**.

14.4. Los cambios menores (redacción, correcciones, nuevas funciones que no te perjudican) pueden aplicarse desde su publicación.

15. Derechos del consumidor que no se renuncian

15.1. Si eres consumidor en México, la **Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)** es de orden público y tus derechos bajo ella son **irrenunciables**. Cualquier cláusula de estos Términos que contradiga la LFPC (por ejemplo, que permita a Chalyb cambiar el contrato unilateralmente, liberarse de su responsabilidad civil, o someterte a tribunales extranjeros) **se tendrá por no puesta** únicamente en lo que la contradiga.

15.2. Entre otros, tienes derecho a: recibir información veraz y clara sobre precios y condiciones (precio total en pesos, con impuestos incluidos); que se te informe de forma clara y destacada sobre cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha; recibir aviso previo de las renovaciones automáticas; **cancelar de inmediato** tu suscripción; no recibir publicidad si así lo decides; y presentar una queja ante la **Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)**: www.gob.mx/profeco, Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 / 800 468 8722, o en línea mediante Concilianet.

15.3. Si vives fuera de México, también conservas los derechos que las leyes imperativas de protección al consumidor de tu país, estado o provincia te otorguen (ver sección 16.4).

15.4. **Reseñas.** Nada en estos Términos te impide publicar opiniones o reseñas honestas sobre Chalyb, ni presentar quejas ante cualquier autoridad.

16. Ley aplicable y jurisdicción

16.1. Estos Términos se rigen por las **leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos**.

16.2. Para cualquier controversia, las partes se someten a los tribunales competentes de **[CIUDAD], México, sin perjuicio** de: (a) tu derecho a acudir a PROFECO (vía administrativa y de conciliación); (b) si eres consumidor, tu derecho a demandar ante los tribunales de tu domicilio cuando la ley lo permita [VALIDAR CON ABOGADO]; y (c) cualquier fuero que la ley imperativa de protección al consumidor te reconozca y que no pueda renunciarse. Estos Términos **no incluyen arbitraje obligatorio ni renuncia a acciones colectivas**.

16.3. Antes de iniciar cualquier reclamación, te pedimos (sin que sea un requisito obligatorio ni una condición para acudir a PROFECO o a los tribunales) escribirnos a [CORREO DE CONTACTO] para intentar resolverlo en un plazo de [15] días hábiles.

16.4. **Si vives fuera de México.**

- **Quebec (Canadá).** Si eres consumidor residente en Quebec, **las siguientes cláusulas no se aplican a ti en la medida en que la Ley de protección del consumidor de Quebec lo prohíba**: la exclusión de responsabilidad por nuestros propios actos (sección 11), la elección de la ley mexicana (16.1) y la sumisión a tribunales de México (16.2). Se aplican la ley de Quebec y los tribunales de Quebec. Te entregaremos estos documentos en francés antes de contratar. [DECISIÓN DEL DUEÑO: mientras no exista versión en francés, no ofrecer planes de pago a residentes de Quebec.]
- **Resto de Canadá y Estados Unidos.** Si las leyes de protección al consumidor de tu provincia o estado te dan derechos que no pueden renunciarse (por ejemplo, sobre renovaciones automáticas, cancelación, avisos, tribunales o ley aplicable), esos derechos prevalecen sobre estos Términos en lo que se contrapongan.

17. Disposiciones generales

17.1. **Comunicaciones electrónicas.** Aceptas recibir comunicaciones relacionadas con tu cuenta y tus cobros por correo electrónico y dentro de Chalyb. Estas comunicaciones de servicio no son publicidad y no pueden desactivarse mientras tengas cuenta.

17.2. **Fuerza mayor.** No seremos responsables por incumplimientos causados por hechos fuera de nuestro control razonable (fallas generales de internet o energía, desastres, actos de autoridad, caídas de proveedores críticos, ataques informáticos a gran escala).

17.3. **Cesión.** Podemos ceder estos Términos a una empresa de nuestro grupo o a quien adquiera el negocio, avisándote previamente; tus derechos y condiciones se mantendrán y podrás cancelar sin penalización si no estás de acuerdo. El tratamiento de tus datos en ese caso se rige por el Aviso de Privacidad. Tú no puedes cederlos sin nuestro consentimiento.

17.4. **Divisibilidad.** Si alguna cláusula es inválida, las demás siguen vigentes.

17.5. **No renuncia.** Que no ejerzamos un derecho en un momento dado no significa que renunciemos a él.

17.6. **Idioma.** Estos Términos se redactan en español. Si existe una traducción, prevalece la versión en español, salvo que la ley de tu lugar de residencia disponga otra cosa (por ejemplo, en Quebec, donde la versión en francés debe entregarse primero).

17.7. **Acuerdo completo.** Estos Términos y los documentos mencionados en la sección 1.3 forman el acuerdo completo entre tú y Chalyb sobre el Servicio.

18. Contacto

[RAZÓN SOCIAL] (Chalyb)

RFC: [RFC]

Domicilio: [DOMICILIO]

Correo: [CORREO DE CONTACTO]

Teléfono: [TELÉFONO] · Horario: [HORARIO DE ATENCIÓN]

Última actualización: [FECHA] · Versión [VERSIÓN]

Términos de Suscripción, Prueba Gratis, Cobros y Reembolsos de Chalyb

Versión: [VERSIÓN] · Fecha de entrada en vigor: [FECHA] · Forman parte de los Términos y Condiciones de Chalyb.

Resumen en palabras simples

- Hay 4 opciones: **Gratis (\$0)**, **Pro \$749 MXN/mes**, **Pro anual \$7,490 MXN/año** y **VIP \$2,499 MXN/mes**. Los precios son el **total a pagar, con IVA incluido** [IVA: CONFIRMAR].
- Prueba Pro gratis 1 mes**: hoy pagas \$0, pero necesitas registrar una tarjeta. Si no cancelas, **al terminar la prueba se cobra automáticamente el plan Pro que elegiste** (anual o mensual). Te mostramos la fecha y el monto exactos antes de empezar.
- Te avisamos por correo al menos 7 días antes** del primer cobro y de cada renovación mensual, y **30 días antes** de cada renovación anual. Si no podemos avisarte, no te cobramos.
- Un aumento de precio solo se te aplica si lo aceptas**. Si no lo aceptas, tu plan no se renueva.
- Cancelas en 1 clic en Mi cuenta → Mi plan**. Sigues teniendo acceso hasta el final del periodo que ya tienes (o de la prueba) y **no se te vuelve a cobrar**.
- En general **no hay reembolsos proporcionales** por periodos ya iniciados, salvo cuando la ley lo exija o lo decidamos como cortesía.
- Los **créditos** no son dinero, no se cambian por efectivo y vencen según tu plan.
- Los pagos se procesan con **Mercado Pago**. Nosotros no guardamos el número completo de tu tarjeta.

1. Planes y precios

1.1. Chalyb ofrece los siguientes planes (los "Planes"):

Plan	Precio	Periodicidad del cobro	Créditos incluidos*
Gratis	\$0 MXN	Sin cobro	[CRÉDITOS GRATIS] por mes
Pro (mensual)	\$749 MXN	Cada mes, automático	[CRÉDITOS PRO] por mes
Pro anual	\$7,490 MXN (equivale a \$624 MXN/mes; ahorras \$1,498 frente a 12 meses de Pro mensual)	Un solo cobro cada año, automático	[CRÉDITOS PRO] por mes
VIP	\$2,499 MXN	Cada mes, automático	[CRÉDITOS VIP] por mes

*Las herramientas, límites de uso y créditos de cada Plan se detallan en [chalyb.com/precios](#). Beneficios VIP: [BENEFICIOS VIP].

1.2. **Precio total e impuestos**. Todos los precios están en **pesos mexicanos (MXN)** e **incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)** [IVA: CONFIRMAR]. Mostramos siempre el **precio total a pagar** de forma visible antes de que confirmes, y en el resumen de pago y en tu comprobante te mostramos el desglose del IVA; no hay cargos adicionales de Chalyb.

1.3. **Pagos desde fuera de México**. Cobramos en MXN. Si tu tarjeta es de otro país o moneda, tu banco puede aplicar tipo de cambio, comisiones por operación internacional o impuestos locales, que no controlamos ni recibimos.

1.4. **Facturación (CFDI)**. Si necesitas factura electrónica, puedes solicitarla desde **Mi cuenta → Facturas** o en [CORREO DE CONTACTO] dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales aplicables.

2. Prueba Pro gratis 1 mes

2.1. **Qué es**. Te permite usar el plan **Pro** sin costo durante **30 días naturales** (la "Prueba"), contados desde el momento en que la activas.

2.2. **Quién puede usarla**. Solo **una Prueba por persona, por tarjeta o método de pago y por cuenta**. No es acumulable con otras promociones salvo que se indique. Podemos negar o cancelar la Prueba si detectamos cuentas múltiples, tarjetas compartidas para obtener varias pruebas, uso de datos falsos u otro abuso. El plan VIP no incluye prueba gratis, salvo promoción expresa.

2.3. **Tarjeta obligatoria y \$0 hoy**. Para activar la Prueba debes registrar una tarjeta u otro método de pago aceptado por Mercado Pago. **Hoy pagas \$0**. Mercado Pago o tu banco pueden realizar una autorización temporal de verificación que no se cobra o que se libera automáticamente según las reglas de tu banco.

2.4. **Elección del plan que sigue a la Prueba.** Antes de activar la Prueba eliges el plan que empezará al terminarla:

- **Pro anual — \$7,490 MXN por 1 año** (aparece seleccionado por ser el de mayor ahorro), o
- **Pro mensual — \$749 MXN cada mes.**

Puedes cambiar tu elección en cualquier momento antes del cobro, desde **Mi cuenta → Mi plan**.

2.5. **Cobro automático al terminar la Prueba.** Si no cancelas, **en la fecha de fin de la Prueba** que te mostramos al activarla (la "**Fecha de cobro**"), haremos **un cargo automático por el monto exacto del plan elegido** (\$7,490 MXN si elegiste Pro anual o \$749 MXN si elegiste Pro mensual) a la tarjeta registrada, y tu suscripción quedará activa y se renovará automáticamente según la sección 3.

2.6. **Lo que verás antes de aceptar.** Antes de activar la Prueba te mostramos, de forma clara y destacada: que pagas \$0 hoy; la fecha de fin de la Prueba; la Fecha de cobro; el monto exacto y su periodicidad; la terminación de tu tarjeta; que el cobro se repetirá automáticamente hasta que canceles; cuándo te avisaremos; y cómo cancelar. Te pedimos tu **consentimiento expreso** para ese cobro automático mediante una casilla que tú marcas (nunca premarcada). Antes de confirmar puedes revisar y corregir tu elección.

2.7. **Recordatorios.** Te enviaremos un correo de recordatorio **al menos 7 días naturales antes** de la Fecha de cobro (el mínimo que exige la ley mexicana es de 5 días naturales), con la fecha de fin de la Prueba, el monto y la periodicidad del cobro, y el enlace para cancelar. Podremos enviar otro aviso un día antes y mostrarte un aviso dentro de Chalyb. La Fecha de cobro siempre está visible en Mi cuenta.

2.7 bis. **Si no podemos avisarte.** Si el aviso obligatorio no se te entrega (por ejemplo, el correo rebota), te lo mostraremos dentro de Chalyb y por cualquier otro medio de contacto que tengamos, y **no haremos el cargo** sino hasta que hayan pasado al menos 5 días naturales desde que se te notifique; mientras tanto conservarás el acceso a Pro.

2.8. **Cómo cancelar la Prueba.** Entra a **Mi cuenta → Mi plan → Cancelar prueba** y confirma. Es inmediato, sin llamadas ni pasos adicionales. **Si cancelas antes de la Fecha de cobro, no se te cobrará nada y seguirás teniendo Pro hasta el final de la Prueba;** después pasarás automáticamente al plan Gratis. Te enviaremos un correo de confirmación con número de folio.

2.9. **Si cancelas durante la Prueba** no podrás activar otra Prueba con la misma cuenta, persona o tarjeta.

3. Renovación automática

3.1. **Las suscripciones de pago (Pro, Pro anual y VIP) se renuevan automáticamente** al final de cada periodo (mensual o anual), por un periodo igual, al precio vigente que te hayamos informado, **hasta que canceles**.

3.2. **Fecha de cobro.** El cargo se realiza en la fecha de renovación que aparece en Mi cuenta (normalmente el mismo día del mes o del año en que empezó tu periodo de pago). Si ese día no existe en un mes (por ejemplo, 31), se cobrará el último día de ese mes.

3.3. **Avisos de renovación.** Antes de **cada** renovación automática te enviaremos un aviso por correo (y lo verás en Mi cuenta) con el monto, la fecha del cobro y el enlace para cancelar:

- **Pro anual:** con al menos **[30] días naturales** de anticipación.
- **Planes mensuales (Pro y VIP):** con al menos **7 días naturales** de anticipación.

Además, si tienes un plan mensual, una vez al año te enviaremos un recordatorio con tu plan, el monto, la periodicidad y cómo cancelar. Si un aviso de renovación no se te entrega, se aplica la regla de la sección 2.7 bis. Cada cobro realizado se confirma por correo con su comprobante.

3.4. **Consentimiento.** Al activar una suscripción o la Prueba aceptas expresamente que realicemos los cargos recurrentes descritos, con la periodicidad, monto y fecha informados, hasta que canceles.

4. Plan anual

4.1. El plan **Pro anual** se paga **por adelantado en un solo cargo** de \$7,490 MXN y da acceso a Pro durante 12 meses.

4.2. Si cancelas el plan anual, **la cancelación detiene la siguiente renovación** y mantienes Pro hasta el final del año pagado. Por regla general **no hay reembolso proporcional** de los meses restantes (ver sección 7, excepciones).

4.3. **Cambio de mensual a anual:** se aplica de inmediato con el cobro del plan anual, acreditándote, en su caso, la parte no usada del mes en curso. **Cambio de anual a mensual:** se aplica al terminar el año pagado.

4.4. **Cambio a VIP o a un plan inferior:** subir de plan se aplica de inmediato con el ajuste proporcional que te mostraremos antes de confirmar; bajar de plan se aplica al final del periodo pagado.

5. Cambios de precio

5.1. Podemos modificar los precios de los Planes. **Un nuevo precio nunca se aplica a un periodo que ya pagueste.**

5.2. Te avisaremos por correo y dentro de Chalyb **30 días naturales** antes de la renovación en la que se aplicaría el nuevo precio, indicando el precio anterior, el nuevo, la fecha en que se aplicaría y cómo cancelar.

5.3. **Un aumento de precio solo se te aplica si lo aceptas expresamente** (por ejemplo, con el botón "Acepto el nuevo precio"). Si no lo aceptas antes de la fecha de renovación, **tu suscripción no se renovará**, conservarás el acceso hasta el final del periodo pagado, después pasarás al plan Gratis y no se te cobrará el nuevo precio. Te recordaremos esta situación antes de que termine tu periodo. Puedes cancelar sin penalización en cualquier momento.

5.4. Si el precio baja, el nuevo precio se te aplica automáticamente en tu siguiente renovación.

6. Cancelación

6.1. **Cómo cancelar.** Puedes cancelar tu suscripción o tu Prueba **en cualquier momento y en 1 clic** desde **Mi cuenta → Mi plan → Cancelar**, con una sola pantalla de confirmación. Si en ese momento te mostramos una oferta para quedarte, el botón para **terminar la cancelación** estará visible en esa misma pantalla. También puedes escribirnos a [CORREO DE CONTACTO] desde el correo de tu cuenta y la procesaremos el mismo día hábil.

6.2. **Efecto inmediato.** Tu cancelación **queda registrada de inmediato**; no se harán más cargos. Para que no pierdas lo que ya pagueste, **conservas el acceso hasta el final del periodo pagado o de la Prueba**; después tu cuenta pasa al plan Gratis.

6.3. **Confirmación.** Te mostramos y enviamos por correo la confirmación de cancelación con número de folio y la fecha en que termina tu acceso de pago.

6.4. **Sin penalización.** Cancelar no tiene costo ni penalización.

6.5. **Tu contenido.** Al pasar al plan Gratis, tus clips y resultados se conservan según los límites del plan Gratis y el Aviso de Privacidad.

7. Reembolsos

7.1. **Regla general.** Salvo lo indicado en esta sección o lo que exija la ley, **los pagos no son reembolsables y no hay reembolsos proporcionales** por periodos ya iniciados, por meses no usados del plan anual, por créditos no usados ni por no haber usado el Servicio.

7.2. **Derechos que la ley te reconoce.** Lo anterior **no limita** los derechos que te otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluyendo, cuando resulte aplicable: (a) la **revocación de tu consentimiento** en los supuestos y plazos que la ley prevé para ventas a distancia o fuera de establecimiento; (b) la **bonificación o reembolso** si el Servicio no se presta conforme a lo ofrecido o publicitado; y (c) la devolución de cobros que no hayas autorizado o que no correspondan a lo informado.

7.3. **Casos en que sí reembolsamos:**

- Cobros duplicados o por error de Chalyb.
- Cobros realizados **después** de que cancelaste correctamente.
- Cobros de fin de Prueba o de renovación respecto de los cuales no te hayamos enviado el aviso previo de las secciones 2.7 o 3.3, si nos lo reclamas.
- Cobros de un precio aumentado que no aceptaste.
- Fallas graves del Servicio atribuibles a Chalyb que te impidan usarlo durante un periodo significativo (reembolso o bonificación proporcional).
- Terminación de tu cuenta por Chalyb **sin causa**, o retiro de una función esencial de tu plan (reembolso proporcional del periodo no usado).
- Cambios relevantes en los Términos que te perjudiquen y que no aceptes (reembolso proporcional del periodo no usado).

7.4. **Cortesía (discrecional).** Podemos, a nuestra discreción y sin que se convierta en obligación ni precedente, otorgar reembolsos o créditos de cortesía. [OPCIONAL RECOMENDADO: Si el primer cobro automático después de la Prueba fue de Pro anual y nos lo pides dentro de los **[DÍAS DE CORTESÍA] días naturales** siguientes al cobro, te reembolsaremos el monto completo o te cambiaremos a Pro mensual, reembolsando la diferencia.]

7.5. **Cómo pedir un reembolso.** Escribe a [CORREO DE CONTACTO] o usa **Mi cuenta → Ayuda → Problema con un cobro**, indicando el correo de tu cuenta, la fecha y el monto. Responderemos en un máximo de [5] días hábiles. Los reembolsos aprobados se hacen al mismo método de pago a través de Mercado Pago; el tiempo en que se refleja depende de tu banco.

8. Pagos fallidos, periodo de gracia y cambio a plan Gratis

8.1. Si un cobro no puede realizarse (fondos insuficientes, tarjeta vencida o rechazada), te avisaremos por correo y en Chalyb, y Mercado Pago podrá **reintentar el cobro** durante el periodo de gracia.

8.2. **Periodo de gracia:** tendrás **[DÍAS DE GRACIA]** días naturales para actualizar tu método de pago en **Mi cuenta → Método de pago**, durante los cuales [conservarás / tendrás limitado] el acceso a tu plan.

8.3. Si al final del periodo de gracia el pago no se realiza, tu cuenta **pasará al plan Gratis** automáticamente. No cobraremos el periodo no pagado ni intereses o penalizaciones. Puedes volver a contratar un plan en cualquier momento.

8.4. Eres responsable de mantener vigente tu método de pago y de que esté autorizado para cargos recurrentes.

9. Créditos

9.1. Algunas herramientas consumen **créditos** (por ejemplo, minutos de video procesados, clips generados o consultas). La cantidad de créditos de cada Plan y el consumo por acción se informan en chalyb.com/precios y en la herramienta antes de usarlos.

9.2. **Los créditos no son dinero:** no tienen valor en efectivo, no son reembolsables, no se cambian por dinero, no son transferibles a otras cuentas y no constituyen un depósito ni un medio de pago.

9.3. **Vencimiento.** Los créditos incluidos en tu Plan **se renuevan en cada periodo de facturación y no se acumulan:** los no usados vencen al terminar el periodo (mensual; en Pro anual, los créditos se asignan mensualmente). Los créditos adicionales comprados por separado, si se ofrecen, vencen a los **[VIGENCIA DE CRÉDITOS ADICIONALES]** desde su compra, lo cual te informaremos antes de comprarlos.

9.4. Los créditos de promoción o cortesía pueden tener condiciones y vigencias propias, que se informarán al otorgarlos.

9.5. Si cerramos tu cuenta **sin causa**, te reembolsaremos los créditos adicionales comprados y no usados. Si la cerramos por incumplimiento o fraude, los créditos se pierden en la medida permitida por la ley.

10. Contracargos (disputas con tu banco)

10.1. Si no reconoces un cargo o crees que hay un error, **escríbenos primero** a [CORREO DE CONTACTO]: normalmente lo resolvemos más rápido que un contracargo.

10.2. Si inicias un contracargo o disputa ante tu banco o Mercado Pago, podemos: (a) **suspender temporalmente** las funciones de pago correspondientes al periodo disputado mientras se resuelve (no tu acceso al plan Gratis ni a la descarga de tu contenido); y (b) presentar como evidencia el registro de tu aceptación (versión de los Términos, texto exacto mostrado, fecha y hora, IP, dispositivo), los correos de aviso enviados y el historial de uso de tu cuenta.

10.3. Si el contracargo se resuelve a favor de Chalyb, el monto seguirá siendo exigible y podremos cerrar tu cuenta por abuso en caso de contracargos reiterados sin fundamento. Si se resuelve a tu favor o reconocemos un error, reactivaremos tu cuenta sin costo adicional.

10.4. Nada de lo anterior limita tu derecho a presentar una reclamación ante tu banco, Mercado Pago o PROFECO.

11. Impuestos

11.1. Los precios incluyen el IVA aplicable en México [IVA: CONFIRMAR con contador: tasa aplicable a usuarios en el extranjero y, si el operador no es residente en México, desglose expreso del IVA]. Si por tu ubicación aplica otro impuesto que debamos trasladar, te lo mostraremos antes de pagar, como parte del precio total.

11.2. Cualquier impuesto, comisión o tipo de cambio que te cobre tu banco o tu país por pagos internacionales corre por tu cuenta.

12. Mercado Pago como procesador de pagos

12.1. Los pagos se procesan a través de **Mercado Pago** (operado por la entidad de Mercado Libre que corresponda en tu país). Al pagar, también aceptas los términos y el aviso de privacidad de Mercado Pago.

12.2. **Chalyb no almacena el número completo de tu tarjeta ni tu código de seguridad.** Mercado Pago los resguarda y nos entrega un identificador (token) para realizar los cobros autorizados, junto con datos limitados como la marca, los últimos 4 dígitos y la fecha de vencimiento.

12.3. Chalyb no es responsable de fallas, demoras o decisiones de Mercado Pago o de tu banco (por ejemplo, rechazos de tarjeta), aunque te ayudaremos a resolverlas.

13. Promociones y códigos de descuento

13.1. Las promociones y códigos son personales, no acumulables salvo indicación, no tienen valor en efectivo y aplican solo durante su vigencia y condiciones, que publicaremos al ofrecerlos. Al terminar la promoción, se cobrará el precio regular informado.

14. Si vives fuera de México

14.1. Si vives en Estados Unidos o Canadá, se aplican además las reglas de renovación automática de tu estado o provincia que no puedan renunciarse. Entre otras cosas: te enviamos la confirmación de tu suscripción con la forma de cancelar; puedes cancelar en línea; los avisos de cambio de precio se envían 30 días antes; y te enviamos el recordatorio anual de la sección 3.3.

14.2. **Quebec.** Si resides en Quebec, el aviso previo al fin de la Prueba (sección 2.7) se envía por escrito entre 2 y 10 días antes de que termine, con la fecha de término y el precio que se cobrará; el recordatorio de 7 días cumple con ello. [DECISIÓN DEL DUEÑO: ver Términos y Condiciones 16.4 sobre versión en francés.]

15. Contacto

[RAZÓN SOCIAL] · RFC [RFC] · [DOMICILIO] · [CORREO DE CONTACTO] · [TELÉFONO] ([HORARIO DE ATENCIÓN]).

También puedes acudir a **PROFECO**: www.gob.mx/profeco · 55 5568 8722 / 800 468 8722.

Última actualización: [FECHA] · Versión [VERSIÓN]

Aviso de Privacidad Integral de Chalyb

Versión: [VERSIÓN] · Última actualización: [FECHA]

Emitido conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (la "**LFPDPPP**") y demás disposiciones aplicables.

Resumen en palabras simples

- **[RAZÓN SOCIAL]** (Chalyb) es responsable de tus datos personales.
- Usamos tus datos principalmente para **darte el servicio**: tu cuenta, tus clips y herramientas, tus cobros y la atención a clientes.
- **No guardamos el número de tu tarjeta**: lo guarda Mercado Pago.
- Si conectas tus redes (TikTok, YouTube, Instagram, etc.), **no vemos tu contraseña**; usamos un permiso que puedes quitar cuando quieras.
- Compartimos datos solo con proveedores que nos ayudan a dar el servicio (servidores, pagos, IA, correo) y cuando la ley lo permite o exige. **No vendemos tus datos**.
- El envío de **promociones es opcional**: puedes decir que no desde el inicio o en cualquier momento.
- Puedes **acceder, corregir, cancelar u oponerte** al uso de tus datos (derechos ARCO) escribiendo a **[CORREO DE PRIVACIDAD]**.

1. Identidad y domicilio del responsable

[RAZÓN SOCIAL], con nombre comercial **Chalyb**, RFC **[RFC]**, con domicilio en **[DOMICILIO]** (el "**Responsable**" o "**Chalyb**"), es responsable del tratamiento de tus datos personales.

Departamento de datos personales: **[DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES]** · Correo: **[CORREO DE PRIVACIDAD]** · Teléfono: **[TELÉFONO]**.

2. Datos personales que tratamos

Categoría	Ejemplos	Cómo los obtenemos
Identificación y contacto	Nombre, correo electrónico, nombre de usuario, foto de perfil, país, idioma	Al crear tu cuenta (directamente o con "Continuar con Google" u otra red)
Autenticación	Contraseña (guardada de forma cifrada e irreversible), registros de inicio de sesión	Al crear o usar tu cuenta
Facturación y pago	Plan contratado, historial de cobros, identificador (token) del método de pago , marca y últimos 4 dígitos de la tarjeta, fecha de vencimiento, datos fiscales para CFDI (RFC, razón social, régimen, código postal)	De ti y de Mercado Pago. No recibimos ni guardamos el número completo de tu tarjeta ni su código de seguridad.
Contenido que subes o enlaces	Videos, streams, grabaciones, audio, imágenes, textos, enlaces, transcripciones, y los clips y resultados generados	De ti, al usar las herramientas
Cuentas conectadas (OAuth)	Identificador y nombre de tu cuenta en la plataforma, tokens de acceso, permisos otorgados, lista de tus videos/streams, estadísticas públicas o que autorices, datos necesarios para publicar en tu nombre	De TikTok, YouTube/Google, Instagram/Facebook (Meta), Twitch, Kick u otras plataformas que conectes. Nunca recibimos tu contraseña de esas plataformas.
Configuración de transmisión (En vivo)	Claves de transmisión, escenas y configuración de OBS que decidas guardar	De ti
Datos patrimoniales o financieros (solo si los proporcionas)	Claves de API de exchanges o brókers con los permisos que tú definas, saldos, posiciones u operaciones; presupuesto o datos de inmuebles	De ti, en Señales, Inversiones o Inmuebles. Los usamos solo para mostrártelos y ejecutar las reglas que tú configures ; no los usamos para generarte recomendaciones de inversión personalizadas.
Uso y dispositivo	Dirección IP, tipo de dispositivo y navegador, sistema operativo, páginas y funciones usadas, fecha y hora, errores, ubicación aproximada derivada de la IP	Automáticamente, con cookies y tecnologías similares

Categoría	Ejemplos	Cómo los obtenemos
Comunicaciones	Mensajes al soporte, encuestas, conversaciones con el Asistente	De ti
Evidencia de aceptación	Versión de documentos aceptados, fecha y hora, IP, navegador, texto exacto mostrado, plan, monto y fecha de cobro informados	Automáticamente, al aceptar Términos o activar un plan

Datos sensibles. No te pedimos datos personales sensibles. Tu contenido podría incluir tu imagen y voz o las de otras personas; **no usamos ese contenido para identificarte biométricamente** ni para fines distintos a prestarte el servicio. Te pedimos no subir datos sensibles innecesarios (salud, origen étnico, creencias, etc.).

Datos patrimoniales o financieros. Solo los tratamos si tú decides proporcionarlos y **con tu consentimiento expreso**, que te pediremos al momento de conectarlos. Te recomendamos dar a Chalyb **solo permisos de lectura** en tus claves de API, salvo que una función requiera expresamente otros permisos y tú lo autorices.

Datos de terceros. Si tu contenido incluye datos o la imagen de otras personas (invitados, chat de tu stream, clientes de Inmuebles), declaras que les informaste y que cuentas con su autorización cuando la ley lo requiera.

Menores de edad. Chalyb es solo para mayores de 18 años. No tratamos intencionalmente datos de menores; si lo detectamos, los eliminaremos.

3. Finalidades del tratamiento

3.1. Finalidades primarias (necesarias para el servicio)

1. Crear, administrar y proteger tu cuenta, y verificar tu identidad.
2. Prestarte las herramientas que uses: procesar tus videos y streams para generar clips, subtítulos y textos (Clips); gestionar tus transmisiones (En vivo); responder tus consultas (Asistente); generar información de Señales, Pronósticos, Inmuebles e Inversiones.
3. Conectar tus cuentas de redes sociales y **publicar en ellas únicamente cuando tú lo indiques** o configures la publicación automática.
4. Procesar pagos, renovaciones, reembolsos y facturas (CFDI) a través de Mercado Pago, y enviarte avisos de cobro, recordatorios de fin de prueba y de renovación.
5. Enviarte comunicaciones de servicio (seguridad, cambios a los Términos o al Aviso de Privacidad, confirmaciones de cancelación).
6. Brindarte soporte y atender quejas, aclaraciones y solicitudes ARCO.
7. **Conservar la evidencia de tu aceptación** de Términos y de cobros recurrentes, y usarla para atender aclaraciones, contracargos, quejas ante PROFECO o procesos legales.
8. Prevenir fraude, abuso de pruebas gratis, accesos no autorizados y uso contrario a los Términos; mantener la seguridad del servicio. Para esto usamos reglas automatizadas (por ejemplo, para detectar cuentas o tarjetas repetidas). Si una decisión automatizada te niega la Prueba o limita tu cuenta, puedes pedir que una persona la revise y presentar tus observaciones escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD].
9. Cumplir obligaciones legales, fiscales y requerimientos de autoridades.

3.2. Finalidades secundarias (opcionales)

1. Enviarte **promociones, novedades, ofertas y boletines** de Chalyb por correo, notificaciones o mensajes.
2. Realizar encuestas de satisfacción y estudios de mercado.
3. Personalizar ofertas y publicidad dentro y fuera de Chalyb (por ejemplo, con cookies de publicidad).
4. Elaborar estadísticas para mejorar el servicio, cuando no sean necesarias para prestarlo [CONFIRMAR si se desea tratar como primaria la analítica básica].

Tu negativa a las finalidades secundarias no afecta tu servicio. Puedes negarte:

- **Desde el inicio**, dejando **sin marcar** la casilla "Quiero recibir novedades y promociones" al crear tu cuenta (viene desmarcada).
- **En cualquier momento**, en **Mi cuenta → Privacidad y notificaciones**, con el enlace "Dejar de recibir" en cada correo promocional, o escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD].

3.3. Inteligencia artificial y tu contenido

- Tu contenido se procesa con modelos de IA (propios o de proveedores) **solo para generar los resultados que nos pides**.
- **No usamos tu contenido ni tus datos para entrenar modelos de IA** propios o de terceros sin tu consentimiento previo y expreso [CONFIRMAR POLÍTICA]. Exigimos a nuestros proveedores de IA que no usen tus datos para entrenar sus modelos [CONFIRMAR CON CADA PROVEEDOR].
- Los datos obtenidos mediante las API de Google/YouTube se usan solo para prestarte las funciones que solicitas, de acuerdo con la Política de Datos de Usuario de los Servicios de API de Google, incluidos los requisitos de **Uso Limitado**, y no se usan para entrenar

modelos de IA generalizados.

4. Remisiones a encargados y transferencias

4.1. Encargados (proveedores que tratan datos por cuenta de Chalyb)

Compartimos datos con proveedores que nos ayudan a prestar el servicio, que están obligados por contrato a tratarlos **solo según nuestras instrucciones**, con confidencialidad y medidas de seguridad. Algunos se ubican fuera de México (por ejemplo, en Estados Unidos o la Unión Europea).

Tipo de proveedor	Proveedor	Para qué
Hospedaje, almacenamiento y nube	[PROVEEDOR DE HOSTING]	Guardar tu cuenta y contenido; procesar videos
Pagos	Mercado Pago	Procesar cobros, tokenizar tu tarjeta, reembolsos y contracargos
Modelos de inteligencia artificial	[PROVEEDORES DE IA]	Transcribir, analizar y generar clips, textos y respuestas
Correo electrónico transaccional y de marketing	[PROVEEDOR DE CORREO]	Avisos de cobro, recordatorios, soporte y, si aceptas, promociones
Analítica y medición	[PROVEEDOR DE ANALÍTICA]	Medir uso y errores del servicio
Facturación electrónica	[PROVEEDOR DE FACTURACIÓN / PAC]	Emitir CFDI
Conservación de evidencia (NOM-151)	[PROVEEDOR PSC NOM-151, si aplica]	Constancias de conservación de mensajes de datos

4.2. Plataformas que tú conectas

Cuando conectas o publicas en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, Kick, exchanges o brókers, enviamos a esas plataformas los datos y el contenido **que tú nos indicas** (por ejemplo, el clip a publicar o una orden). Cada plataforma trata esos datos según su propio aviso de privacidad. Al conectar YouTube aceptas los Términos de Servicio de YouTube (www.youtube.com/t/terms) y se aplica la Política de Privacidad de Google (policies.google.com/privacy).

4.3. Transferencias a terceros

No vendemos ni rentamos tus datos personales ni los compartimos con otros proveedores para fines distintos a tu contratación sin tu autorización expresa. Solo los transferimos sin tu consentimiento en los casos que permite el artículo 36 de la LFPDPPP:

- A **autoridades** competentes cuando lo prevea una ley o lo exija una orden fundada y motivada, o sea necesario para la procuración o administración de justicia.
- A **empresas de nuestro mismo grupo** que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, para los mismos fines.
- Cuando sea necesario para el **reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho** en un proceso judicial (por ejemplo, la defensa ante una reclamación).
- Cuando sea necesario para mantener o cumplir la **relación jurídica** entre tú y Chalyb.

Quien reciba tus datos asumirá las mismas obligaciones que Chalyb frente a ti.

Fusión, venta o reestructura del negocio. Si Chalyb o su negocio se fusiona, se vende o se reestructura, te avisaremos **antes** de que tus datos pasen a quien adquiera el negocio, quien deberá respetar este Aviso. Si ese cambio implica una transferencia que requiera tu consentimiento conforme a la ley, te lo pediremos y podrás negarte y cerrar tu cuenta. [VALIDAR CON ABOGADO]

Cláusula de transferencias (art. 35 LFPDPPP). Hoy **no realizamos transferencias que requieran tu consentimiento**. Si en el futuro quisiéramos hacerlo, te lo pediremos por separado con una opción para aceptar o no aceptar; tu negativa no afectará tu servicio.

5. Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

5.1. Tienes derecho a **conocer** qué datos tenemos y cómo los usamos (Acceso); **corregirlos** si son inexactos o incompletos (Rectificación); pedir que los **eliminemos** de nuestros registros cuando no se usen conforme a la ley (Cancelación); y **oponerte** a su uso para fines específicos (Oposición), incluido el tratamiento **automatizado** que, sin intervención humana, te produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa tus intereses.

5.2. **Cómo ejercerlos.** Envía tu solicitud a [CORREO DE PRIVACIDAD] desde el correo de tu cuenta, o desde **Mi cuenta → Privacidad → Mis derechos ARCO**, con:

1. Tu nombre y el correo o medio para comunicarte la respuesta.
2. Un documento que acredite tu identidad (y, en su caso, la de tu representante y su poder).
3. La descripción clara del dato y del derecho que quieres ejercer.

4. Cualquier documento o información que facilite localizar tus datos.
5. En rectificación, el dato correcto y, en su caso, el documento que lo respalde.

5.3. **Plazos.** Te responderemos en un máximo de **20 días** contados desde que recibamos tu solicitud completa, plazo que podrá ampliarse una sola vez por un periodo igual cuando se justifique. Si procede, la haremos efectiva dentro de los **15 días** siguientes a nuestra respuesta. Si tu solicitud está incompleta, te pediremos la información faltante.

5.4. **Costo.** Es **gratuito**; solo podrían cobrarse costos justificados de envío o reproducción, cuando aplique.

5.5. **Límites.** Podremos negar o limitar la cancelación u oposición cuando la ley lo permita, por ejemplo, cuando debamos conservar datos para cumplir obligaciones legales o fiscales, o para defender un derecho (como la evidencia de aceptación y cobros). En ese caso los bloquearemos y solo los usaremos para esos fines.

5.6. **Autoridad.** Si consideras que tu derecho no fue atendido, puedes acudir a la autoridad competente en protección de datos personales, actualmente la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**, en los plazos y términos de la LFPDPPP.

6. Revocación del consentimiento

Puedes revocar en cualquier momento el consentimiento que nos hayas dado, siguiendo el procedimiento de la sección 5.2. Ten en cuenta que, si revocas el consentimiento para finalidades primarias, **no podremos seguir prestándote el servicio** y no podremos borrar los datos que debamos conservar por ley. Para quitar el acceso a tus redes conectadas, usa **Mi cuenta → Cuentas conectadas → Desconectar** o la configuración de la plataforma (en Google: myaccount.google.com/permissions).

7. Cómo limitar el uso o divulgación de tus datos

- Cambia tus preferencias en **Mi cuenta → Privacidad y notificaciones**.
- Usa el enlace "Dejar de recibir" en nuestros correos promocionales.
- Insíbete en el **Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP)** de PROFECO.
- Solicita tu inclusión en nuestro **listado de exclusión** interno escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD].

8. Cookies y tecnologías similares

8.1. Usamos cookies, píxeles, almacenamiento local y tecnologías similares para:

Tipo	Para qué	¿Se puede desactivar?
Necesarias	Iniciar sesión, seguridad, recordar tu plan, prevenir fraude, procesar pagos	No, sin ellas el servicio no funciona
De preferencias	Idioma, configuración	Sí
Analíticas	Medir uso y errores ([PROVEEDOR DE ANALÍTICA])	Sí
De publicidad	Medir campañas y mostrarte anuncios de Chalyb en otras plataformas	Sí (desactivadas hasta que las aceptes)

8.2. Datos que obtienen: IP, identificadores de dispositivo y navegador, páginas visitadas, tiempo de uso, fecha y hora, y origen de la visita.

8.3. Puedes administrarlas en el **banner/centro de preferencias de cookies** de chalyb.com y en la configuración de tu navegador. Desactivar cookies necesarias puede impedir que Chalyb funcione.

9. Conservación y seguridad

9.1. Conservamos tus datos mientras tengas cuenta y, después, solo por el tiempo necesario para las finalidades descritas y para cumplir plazos legales: por ejemplo, el contenido de una cuenta cerrada durante **[PLAZO DE CONSERVACIÓN DE CONTENIDO]**; datos de facturación y fiscales por el plazo que exijan las leyes fiscales; y la evidencia de aceptación y cobros (mensajes de datos que contienen el contrato) **hasta por 10 años** para defensa de derechos y obligaciones mercantiles, bloqueados y con acceso restringido. Los datos relativos a un **incumplimiento de obligaciones contractuales** (por ejemplo, adeudos, contracargos o abuso de pruebas) se eliminan a más tardar **72 meses** después de la fecha del incumplimiento. Después los eliminamos o anonimizamos.

9.2. Aplicamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables (cifrado en tránsito, control de accesos, tokens en lugar de contraseñas o tarjetas). Si ocurre una vulneración de seguridad que afecte de forma significativa tus derechos patrimoniales o morales, **te lo informaremos de forma inmediata** para que puedas tomar medidas para proteger tus derechos.

10. Cambios a este Aviso

Podemos modificar este Aviso por cambios legales, en nuestros servicios o en nuestras prácticas. Publicaremos la versión vigente en chalyb.com/privacidad con su fecha. Si el cambio es relevante (por ejemplo, nuevas finalidades o transferencias que requieran tu consentimiento), te avisaremos por correo y dentro de Chalyb y, cuando la ley lo exija, **te pediremos nuevamente tu consentimiento** antes de tratar tus datos para la nueva finalidad.

11. Usuarios fuera de México

Si usas Chalyb desde otro país, tus datos se tratarán en México y en los países donde se ubican nuestros proveedores. Respetaremos los derechos adicionales que te otorguen las leyes de privacidad aplicables en tu lugar de residencia; escríbenos a [CORREO DE PRIVACIDAD] para ejercerlos.

- **Canadá.** Tratamos tus datos conforme a la ley federal canadiense de privacidad del sector privado (PIPEDA) y, si resides en Quebec, conforme a la Ley sobre la protección de la información personal en el sector privado de Quebec. **Persona responsable de la protección de la información personal:** [NOMBRE / CARGO] · [CORREO DE PRIVACIDAD]. Antes de comunicar tu información fuera de Quebec (por ejemplo, a México o Estados Unidos), evaluamos que reciba una protección adecuada y lo formalizamos por escrito con quien la recibe. No usamos tecnologías de perfilado o localización sin informarte y, cuando corresponda, sin que las actives. Respondemos tus solicitudes dentro de los 30 días que fija la ley de Quebec.
- **Estados Unidos.** No vendemos tus datos ni los compartimos para publicidad dirigida entre sitios sin tu consentimiento. Si la ley de privacidad de tu estado te otorga derechos adicionales (por ejemplo, acceso, eliminación, corrección o exclusión), puedes ejercerlos escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD]. [VALIDAR si Chalyb supera los umbrales de leyes estatales como la CCPA/CPRA.]

12. Consentimiento

Al crear tu cuenta, después de haber tenido a tu disposición este Aviso, consientes el tratamiento de tus datos para las finalidades primarias. Para los datos patrimoniales o financieros y para las finalidades secundarias te pediremos tu **consentimiento expreso** por separado.

Última actualización: [FECHA] · Versión [VERSIÓN]

Aviso de Privacidad Simplificado

Resumen en palabras simples: Chalyb usa tus datos para darte el servicio y cobrar tu plan. Las promociones son opcionales. Puedes ver, corregir o borrar tus datos escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD].

[RAZÓN SOCIAL] (Chalyb), con domicilio en [DOMICILIO], es responsable del tratamiento de tus datos personales.

Datos que tratamos: identificación y contacto (nombre, correo, usuario, país); datos de autenticación; facturación y pago (plan, historial de cobros, token y últimos 4 dígitos de tu tarjeta, datos fiscales); el contenido que subes y los resultados generados; datos de las cuentas que conectes; datos de uso y dispositivo (IP, navegador, cookies); comunicaciones con soporte y con el Asistente; evidencia de tu aceptación; y, solo si los proporcionas y con tu consentimiento expreso, datos patrimoniales o financieros (claves de API, saldos, posiciones u operaciones).

No tratamos datos personales sensibles.

Finalidades principales: crear y administrar tu cuenta; prestarte las herramientas de Chalyb (Clips, Señales, En vivo, Asistente, Pronósticos, Inmuebles, Inversiones); conectar y publicar en tus redes cuando tú lo indiques; procesar pagos con Mercado Pago (no guardamos tu tarjeta); enviarte avisos de cobro y de servicio; dar soporte; prevenir fraude; conservar evidencia de tu aceptación; y cumplir la ley.

Finalidades opcionales: enviarte promociones y novedades, encuestas y publicidad personalizada. Si no quieres, deja sin marcar la casilla de promociones o desactívalas en **Mi cuenta → Privacidad y notificaciones**. Tu negativa no afecta tu servicio.

Compartimos datos con proveedores de hospedaje, pagos (Mercado Pago), inteligencia artificial, correo y analítica que trabajan por nuestra cuenta, y con autoridades cuando la ley lo exige. **No vendemos tus datos** ni hacemos transferencias que requieran tu consentimiento.

Cómo limitar el uso de tus datos: en **Mi cuenta → Privacidad y notificaciones**, con el enlace "Dejar de recibir" de cada correo promocional, o escribiendo a [CORREO DE PRIVACIDAD].

Derechos ARCO y revocación: escribe a [CORREO DE PRIVACIDAD].

Aviso de privacidad integral: chalyb.com/privacidad

Política de Uso Aceptable, Contenido y Avisos sobre Herramientas Financieras de Chalyb

Versión: [VERSIÓN] · Fecha de entrada en vigor: [FECHA] · Forma parte de los Términos y Condiciones de Chalyb.

Resumen en palabras simples

- **Solo sube o enlaza streams y videos que sean tuyos o que tengas permiso de usar** (incluida la música, las imágenes y las personas que aparecen).
- Tu contenido sigue siendo tuyo. Nos das permiso de usarlo **solo para darte el servicio** (por ejemplo, para crear tus clips).
- **Tú decides y eres responsable de lo que se publica en tus redes**, también si activas la publicación automática.
- Si alguien cree que infringimos sus derechos de autor, puede enviarnos un **aviso** y retiraremos el contenido; tú puedes responder con un **contra-aviso**.
- **Señales, Pronósticos, Inversiones e Inmuebles son información general, igual para todos y no personalizada; NO son asesoría financiera, de inversión ni de apuestas.** No garantizamos ganancias. **Puedes perder todo tu dinero.** Las decisiones y el riesgo son tuyos.
- Las automatizaciones de Inversiones **solo ejecutan reglas que tú defines**. Chalyb no decide por ti, no guarda tu dinero y no recibe apuestas.
- Chalyb **no es** asesor en inversiones registrado, casa de bolsa, banco, exchange, institución de tecnología financiera ni casa de apuestas.

1. Tu contenido y tus garantías

1.1. "**Tu Contenido**" es todo lo que subes, transmites, enlazas o conectas a Chalyb: streams, videos, grabaciones, audio, imágenes, textos, enlaces, datos de inmuebles, configuraciones, y los clips y resultados que generas a partir de ello.

1.2. **Declaras y garantizas** que, respecto de Tu Contenido:

1. Eres el titular de los derechos o tienes **todas las licencias, permisos y autorizaciones** necesarios para subirlo, procesarlo con Chalyb y publicarlo donde decidas, incluidos los derechos sobre **música, imágenes, gameplay, transmisiones deportivas, logotipos, marcas y contenido de otros creadores**.
2. Tienes la **autorización de las personas que aparecen** (imagen, voz, nombre) cuando la ley la requiera, en particular invitados, colaboradores y personas identificables.
3. Su uso no viola la ley, estos Términos ni las reglas de las plataformas donde lo publiques (por ejemplo, las de TikTok, YouTube, Instagram, Twitch o Kick).
4. Si enlazas un stream o video alojado en una plataforma, tienes derecho a que Chalyb acceda a él y lo procese.

1.3. **Chalyb no revisa previamente Tu Contenido** ni está obligado a supervisarlo, pero puede hacerlo, retirarlo o bloquearlo si infringe esta Política o la ley.

2. Licencia que otorgas a Chalyb

2.1. **Tu Contenido sigue siendo tuyo.** Nos otorgas una licencia **no exclusiva, gratuita, mundial y limitada**, únicamente para: alojar, almacenar, copiar, transcribir, analizar, recortar, editar, reformatear (por ejemplo, a formato vertical), subtítular, generar miniaturas y títulos, y transmitir o publicar Tu Contenido **en los destinos que tú indiques, con el único fin de prestarte el Servicio**, mantener su seguridad y cumplir la ley.

2.2. Esta licencia incluye el derecho de permitir que nuestros proveedores (hospedaje, modelos de IA) realicen esas acciones por nuestra cuenta, bajo obligaciones de confidencialidad.

2.3. **No usaremos Tu Contenido para publicidad de Chalyb ni para entrenar modelos de IA** sin tu consentimiento previo y expreso [CONFIRMAR POLÍTICA].

2.4. La licencia termina cuando eliminas Tu Contenido o cierras tu cuenta, salvo: copias de respaldo que se eliminan en ciclos normales; contenido ya publicado por ti en otras plataformas (que se rige por las reglas de esas plataformas); y lo que debamos conservar por ley o para defensa de derechos.

3. Contenido y conductas prohibidas

No puedes usar Chalyb para crear, subir, procesar o publicar contenido que:

1. **Infrinja derechos de autor**, marcas, derechos de imagen o privacidad de terceros (por ejemplo, retransmitir partidos, películas, música o streams de otros creadores sin permiso).
2. Involucre **explotación o abuso sexual de menores** (lo reportaremos a las autoridades), o contenido sexual no consentido, incluidos los deepfakes íntimos.
3. Use **deepfakes o suplantación** para engañar, difamar o hacerse pasar por otra persona, marca o autoridad, o que **clone o suplante con inteligencia artificial la voz o la imagen de una persona** (incluidos artistas intérpretes, locutores, streamers o invitados) sin su **acuerdo previo y por escrito**, salvo los usos que la ley permita (por ejemplo, parodia, sátira o imitación creativa que no se presente como la persona real).
4. Promueva violencia, terrorismo, odio o discriminación, o acoso o amenazas contra personas.
5. Promueva actividades ilegales: venta de drogas o armas, apuestas ilegales, fraude, lavado de dinero.
6. Constituya **fraude financiero o publicidad engañosa**: promesas de rendimientos garantizados, "señales 100% seguras", esquemas piramidales o Ponzi, "pump and dump", manipulación de mercado, captación de recursos del público o suplantación de entidades financieras o reguladores.
7. Revele datos personales de terceros sin autorización (doxxing) o datos sensibles innecesarios.
8. Contenga malware, enlaces de phishing o spam.
9. Viole las reglas de las plataformas donde se publicará.
10. Comercialice o reproduzca Señales, Pronósticos o resultados de Inversiones de Chalyb como si fueran asesoría propia, o con promesas de resultados.

Las demás conductas prohibidas están en la sección 8 de los Términos y Condiciones.

4. Cuentas sociales conectadas y publicación automática

4.1. Puedes conectar tus cuentas de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, Kick u otras mediante sus sistemas oficiales de autorización (OAuth). **No te pedimos ni guardamos tus contraseñas** de esas plataformas.

4.2. **Tú controlas qué se publica**. Chalyb solo publica en tus cuentas cuando tú lo ordenas, o cuando **tú activas la publicación automática** y defines sus reglas (cuentas, horarios, tipo de clips).

4.3. **La responsabilidad de lo publicado es tuya**, incluso con publicación automática: revisa periódicamente tus reglas y tus clips. Chalyb no es responsable de: (a) contenido publicado conforme a tus instrucciones o configuración; (b) sanciones, bloqueos, desmonetización, reclamaciones de derechos de autor ("strikes") o pérdida de alcance que apliquen las plataformas; (c) cambios de las plataformas en sus API o reglas que afecten la publicación.

4.4. Puedes **desconectar** una cuenta en cualquier momento desde **Mi cuenta → Cuentas conectadas** o desde la configuración de la plataforma. Al desconectarla dejaremos de publicar en ella.

4.5. Al usar estas conexiones aceptas también los términos de cada plataforma (por ejemplo, los Términos de Servicio de YouTube: www.youtube.com/t/terms).

5. Procedimiento de aviso y retirada (derechos de autor)

Este procedimiento sigue el mecanismo de **aviso, retirada y contra-aviso** previsto en el **artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor** para proveedores de servicios en línea.

5.1. Cómo enviar un aviso

Si eres titular de derechos de autor o derechos conexos (o su representante autorizado) y consideras que contenido alojado o procesado en Chalyb infringe tus derechos, envía un aviso a **[CORREO DE DERECHOS DE AUTOR]** (o mediante el formulario en chalyb.com/derechos-de-autor) con **al menos** lo siguiente:

1. **Nombre** del titular o representante legal y un **medio de contacto** para recibir notificaciones.
2. **Identificación del contenido** que se reclama como infractor.
3. **Manifestación del interés o derecho** que tienes respecto de los derechos de autor o conexos.
4. **Ubicación electrónica** del contenido (enlace o URL, nombre de la cuenta, fecha), de modo que podamos localizarlo.

Opcional, pero nos ayuda a resolver más rápido: descripción de la obra protegida, documentos que acrediten tu titularidad o representación, y una declaración de que la información del aviso es verdadera. No condicionaremos el retiro a que envíes la información opcional.

5.2. Qué haremos

1. Revisaremos que el aviso contenga la información mínima; si falta alguno de esos datos, te lo pediremos.
2. Si la contiene, **retiraremos o inhabilitaremos de manera expedita y eficaz** el acceso al contenido señalado. Haremos lo mismo cuando recibamos una resolución de autoridad competente que lo ordene.
3. **Tomaremos medidas razonables para prevenir que el mismo contenido se vuelva a subir** a Chalyb (por ejemplo, mediante huellas digitales o comparación de archivos).
4. **Notificaremos al usuario** que subió el contenido, explicando el motivo y enviándole copia del aviso (sin datos que no sean necesarios).

5.3. Contra-aviso

Si eres el usuario y consideras que el retiro fue un error, puedes enviar un **contra-aviso** a [CORREO DE DERECHOS DE AUTOR] en el que **demuestres la titularidad o autorización** que tienes para ese uso específico, o **justifiques el uso** conforme a las limitaciones o excepciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Informaremos del contra-aviso a quien presentó el aviso original y **restableceremos el contenido**, salvo que esa persona acredite haber iniciado un procedimiento judicial o administrativo, una denuncia penal o un mecanismo alternativo de solución de controversias **dentro de los 15 días hábiles** siguientes a que le informemos del contra-aviso.

5.4. Avisos falsos y reincidencia

- Presentar un aviso o contra-aviso falso o de mala fe puede generar responsabilidad por los daños y perjuicios causados, conforme a la ley.
- **Cancelaremos las cuentas de usuarios reincidentes** que infrinjan derechos de autor de manera reiterada: [POLÍTICA DE REINCIDENCIA, p. ej., al tercer retiro procedente en 12 meses, sin contra-aviso exitoso].
- Chalyb no prejuzga sobre la titularidad de los derechos; la disputa de fondo corresponde a las autoridades o mecanismos competentes.
- Las solicitudes de autoridades competentes se atenderán conforme a la ley.

5.5. Otros reportes

Para reportar otro tipo de contenido prohibido (imagen, privacidad, fraude, menores), escribe a [CORREO DE CONTACTO] con el enlace y el motivo.

6. Avisos importantes sobre Señales, Pronósticos, Inversiones e Inmuebles

AVISO DE RIESGO. Las herramientas **Señales, Pronósticos, Inversiones e Inmuebles** ofrecen **información general, educativa y de entretenimiento**, igual para todos los usuarios de un mismo plan, generada en gran parte de forma automática con inteligencia artificial. **No son asesoría financiera, de inversión, bursátil, fiscal, legal, inmobiliaria ni de apuestas**, ni una recomendación personalizada para ti. **No garantizamos resultados ni ganancias. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Puedes perder la totalidad del dinero que inviertas o apuestes.** Toda decisión y todo riesgo son **exclusivamente tuyos**.

6.1. Lo que Chalyb no es

[RAZÓN SOCIAL] **no es**, ni actúa como: asesor en inversiones registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) conforme a la Ley del Mercado de Valores; casa de bolsa, intermediario bursátil o bróker; institución de crédito; **institución de tecnología financiera** (ITF) autorizada conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech); exchange, custodio u operador de **activos virtuales** (criptomonedas); corredor público, valuador o perito inmobiliario; ni casa de apuestas, sorteos o juegos con permiso de la Secretaría de Gobernación.

6.2. Lo que Chalyb no hace

- **No recibe, custodia ni administra tu dinero, valores ni criptomonedas.**
- **No toma decisiones de inversión por ti** ni administra carteras a tu nombre: no elige por ti qué activo comprar o vender, cuánto ni cuándo.
- **No emite recomendaciones individualizadas.** Las Señales, Pronósticos y análisis son los mismos para todos los usuarios de un mismo plan y **no se generan a partir de tu perfil, tus saldos, tus posiciones, tu situación financiera ni tus objetivos**.
- **No acepta apuestas** ni actúa como intermediario de ellas, y no organiza quinielas, concursos con premio, rifas ni sorteos.
- **No promete rendimientos** de ningún tipo.
- **No recibe pagos** de emisoras, brókers, exchanges ni casas de apuestas por recomendar un activo o un operador. Si en algún momento Chalyb tiene un acuerdo comercial o de afiliación con alguno de ellos, lo indicaremos de forma clara junto al enlace o la mención

correspondiente. [CONFIRMAR CON EL DUEÑO]

Resultados históricos. Si mostramos estadísticas de aciertos o rendimientos pasados, indicaremos el periodo, la metodología y que no incluyen comisiones, deslizamientos ni impuestos (si es el caso), y mostraremos también las pérdidas. Nunca mostraremos resultados simulados como si fueran reales.

6.3. Señales (criptomonedas)

Las señales son análisis automatizados de mercado generados con base en datos públicos y modelos estadísticos o de IA, que pueden tener errores, retrasos o fallas. Se publican de manera general para todos los usuarios del plan y no toman en cuenta tu situación personal. Los activos virtuales son **altamente volátiles**, no son moneda de curso legal en México, **no están respaldados por el Gobierno Federal ni por el Banco de México** y su operación implica riesgos tecnológicos, de fraude y de pérdida total. Verifica siempre la información y la legalidad de operar en tu país.

6.4. Pronósticos

Los pronósticos son estimaciones probabilísticas con fines informativos y de entretenimiento. **No garantizan ningún resultado.** Chalyb **no recibe, cruza ni intermedia apuestas**, no administra saldos para apostar y no organiza concursos de pronósticos con premio. Si decides apostar, hazlo solo en casas de apuestas autorizadas en tu país (en México, con permiso vigente de la Secretaría de Gobernación), si eres mayor de edad, y con dinero que puedas perder. Si sientes que pierdes el control al apostar, busca ayuda: [LÍNEA DE AYUDA SOBRE JUEGO RESPONSABLE]. Si Chalyb llegara a mencionar o enlazar a una casa de apuestas, solo lo hará respecto de operadores con permiso vigente de la Secretaría de Gobernación, mostrando la información que exige la normatividad de juegos y sorteos (por ejemplo, el número de permiso y los mensajes de juego responsable y de prohibición a menores).

6.5. Inversiones

Los análisis, alertas, simulaciones o automatizaciones de Inversiones son herramientas de apoyo. Si conectas una cuenta de un bróker o exchange:

- **Tú autorizas** cada conexión, defines los permisos y **eres el único responsable** de las órdenes enviadas desde tu cuenta.
- **Las automatizaciones solo ejecutan reglas que tú defines y activas** (activo, condición, monto máximo, horario). Chalyb no selecciona por ti activos, montos ni momentos, y no cambia tus reglas sin tu confirmación. Puedes pausar o eliminar una automatización en cualquier momento.
- Las Señales de Chalyb **no se ejecutan automáticamente** en tu cuenta. Si decides operar con base en ellas, lo haces tú, orden por orden. [REQUIERE VALIDACIÓN DE PRODUCTO Y ABOGADO: ver REVISION-LEGAL.md]
- Te recomendamos dar a Chalyb **solo permisos de lectura** (y de operación únicamente si usas automatizaciones) y **nunca** permisos de retiro de fondos; Chalyb rechazará claves con permiso de retiro.
- Chalyb no es responsable de fallas, retrasos, deslizamientos de precio (slippage), errores de datos, caídas o decisiones del bróker o exchange.

6.6. Inmuebles

Las estimaciones de precio, descripciones, comparables y textos para anuncios **no son avalúos** ni dictámenes. Verifica la información (superficies, régimen de propiedad, gravámenes, permisos) con profesionales y documentos oficiales antes de comprar, vender, rentar o publicar. Si usas Inmuebles para anunciar propiedades, eres responsable de que los anuncios sean veraces y de cumplir la normatividad aplicable a la intermediación inmobiliaria.

6.7. Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley, Chalyb **no será responsable de pérdidas, daños, lucro cesante o costos** derivados de decisiones financieras, de inversión, de compraventa de activos virtuales, de apuestas o inmobiliarias que **tú** tomes con base en estas herramientas. Esto no excluye nuestra responsabilidad cuando la pérdida derive directamente de una falla o incumplimiento de Chalyb (por ejemplo, un error técnico nuestro que envíe una orden distinta a la regla que configuraste), en cuyo caso responderemos conforme a la ley y a la sección 11 de los Términos y Condiciones. Antes de tomar cualquier decisión, **consulta a un profesional autorizado** (por ejemplo, un asesor en inversiones registrado ante la CNBV).

6.7 bis. Usuarios fuera de México

Las Señales, Pronósticos e Inversiones se publican de forma general e impersonal, y Chalyb no está registrado como asesor de inversiones, asesor de operaciones de futuros (commodity trading advisor) ni asesor de valores en Estados Unidos, Canadá ni en ningún otro país. Es tu responsabilidad verificar que usar estas herramientas, operar con los activos mencionados o apostar sea legal en tu lugar de residencia. [DECISIÓN DEL DUEÑO: considerar bloquear Pronósticos y la ejecución automática de Inversiones en países o estados donde no se haya validado su legalidad.]

6.8. Reconocimiento al activar estas herramientas

La primera vez que actives Señales, Pronósticos o Inversiones te pediremos confirmar que leíste y entiendes este aviso de riesgo.

7. Consecuencias del incumplimiento

Si incumples esta Política podemos, según la gravedad: advertirte; retirar o bloquear contenido; desconectar integraciones; suspender funciones; suspender o cancelar tu cuenta conforme a la sección 13 de los Términos; y, cuando corresponda, informar a las autoridades. Cuando sea razonable, te explicaremos el motivo y podrás pedir una revisión escribiendo a [CORREO DE CONTACTO].

Última actualización: [FECHA] · Versión [VERSIÓN]

Aceptación en el producto (UX, microcopy y registro de evidencia)

Versión: [VERSIÓN] · **Fecha:** [FECHA] · Documento interno para producto, diseño e ingeniería. No se publica.

Resumen en palabras simples

- Aceptar debe ser **fácil, claro y comprobable**: una línea al crear la cuenta, una casilla al activar la prueba o pagar, y una ventana cuando cambian los Términos.
- Antes de pedir la tarjeta mostramos **"Hoy pagas \$0"**, la **fecha** y el **monto exacto** del primer cobro y **cómo cancelar en 1 clic**.
- Las promociones por correo van en una **casilla aparte y desmarcada**.
- Guardamos un **registro de evidencia** de cada aceptación (quién, qué versión, cuándo, desde dónde y qué texto vio) para defendernos en contracargos y quejas.
- **Cambio obligatorio frente al plan original**: el recordatorio previo al cobro debe enviarse **al menos 5 días naturales antes** (art. 76 Bis, fr. VIII, LFPC; reforma DOF 12-dic-2025, vigente desde el 13-dic-2025 — **verificado** en el texto publicado). Usamos **7 días antes** (día 23 de la prueba) para el fin de prueba y **también para las renovaciones mensuales**, no 3 ni 5.
- **Aumentos de precio**: solo con aceptación expresa; aviso exactamente 30 días antes. Sin aceptación, no se renueva.

1. Principios (estilo App Store / Google Play, pero claro)

1. **Clickwrap, no browsewrap**. La aceptación siempre ocurre con una acción del usuario (botón o casilla) junto a enlaces visibles a los documentos. Nunca "al navegar aceptas".
2. **Consentimiento expreso para cobros recurrentes**. El artículo 76 Bis, fracción VIII, de la LFPC (reforma DOF 12-dic-2025) exige informar de forma **clara, destacada y accesible** si hay cobros automáticos recurrentes, su **periodicidad, monto y fecha de cobro**, y obtener **consentimiento expreso e informado**. Por eso usamos una **casilla obligatoria desmarcada** junto al bloque de cobro (la opción más defendible). Ver 3.4 para la alternativa "botón como aceptación".
3. **Precio total**. Siempre en MXN con IVA incluido (art. 7 Bis LFPC), de forma notoria y visible. Cerca de la tarjeta se muestra el **total real** (\$7,490), nunca solo "\$624/mes". **Bloqueante**: confirmar con contador que los precios ya incluyen IVA; si no, el precio visible debe ser el total con IVA.
4. **Sin casillas premarcadas** para nada que no sea indispensable. Marketing siempre desmarcado.
5. **Mismo peso visual**. El texto de cobro no va en letra pequeña ni en gris claro: mínimo 14 px, contraste AA, y la fecha y el monto en **negritas**.
6. **Cancelación inmediata y sencilla** (art. 76 Bis, fracción IX, LFPC): Mi cuenta → Mi plan → Cancelar → 1 confirmación. Máximo una oferta de retención, que se pueda saltar y que **siempre muestre en la misma pantalla el botón para terminar la cancelación** (requisito de California, B&P Code §17602(e)(2)).
7. **Versiones con URL fija**. Cada documento publicado tiene versión y URL permanente (ej. chalyb.com/terminos/v1-3) y un hash SHA-256 de su contenido.
8. **Fechas en lenguaje natural** y en la zona horaria del usuario: "30 de octubre de 2026". Guardar siempre en UTC.
9. **Datos del proveedor antes de pagar** (art. 76 Bis, fr. III, LFPC): razón social, domicilio físico, teléfono y correo visibles en el checkout (pie de página o enlace "Quién vende").
10. **Revisar y corregir**. Antes del botón final, el usuario puede volver y cambiar plan o datos (Ontario/Quebec: oportunidad de corregir errores antes de aceptar contratos por internet).

2. Registro (crear cuenta)

Ubicación: debajo del botón principal de registro (correo o "Continuar con Google").

Microcopy (clickwrap):

Al crear tu cuenta aceptas los [Términos y Condiciones](#) y la [Política de Uso Aceptable](#), y confirmas que leíste el [Aviso de Privacidad](#). Debes tener 18 años o más.

- Botón: **Crear cuenta** · Botón alternativo: **Continuar con Google**
- Los enlaces abren en una ventana nueva o en un panel, sin perder lo capturado.

Casilla de marketing (separada, desmarcada, opcional):

☐ Quiero recibir novedades, consejos y promociones de Chalyb por correo. Puedo darme de baja cuando quiera.

Evidencia a guardar: evento `signup_terms_accepted` (y `marketing_opt_in` solo si se marca) — ver sección 10.

3. Pantalla "Tu prueba" (antes de pedir la tarjeta)

3.1. Título y selector de plan

Título: Prueba Pro gratis 1 mes

Subtítulo: Todas las herramientas incluidas. Cancela cuando quieras.

Pregunta: ¿Qué plan quieres cuando termine tu mes gratis?

- ☒ **Pro anual — \$7,490 MXN al año** (equivale a \$624/mes) · Ahorras \$1,498 al año · *Recomendado*
- ☐ **Pro mensual — \$749 MXN al mes**

Nota de diseño: el plan anual aparece preseleccionado, pero en la opción seleccionada el monto principal visible es **\$7,490 MXN al año**, no \$624. El usuario puede cambiar a mensual con 1 toque. El bloque de cobro (3.2) se actualiza en vivo según la opción. **No usar "2 meses gratis"** junto a una prueba de "1 mes gratis": confunde sobre cuánto dura la prueba (riesgo de publicidad engañosa, art. 32 LFPC). Si se usa precio tachado, rotularlo: "\$8,988 si pagas 12 meses de Pro mensual".

3.2. Bloque de cobro (aparece junto al botón, siempre visible)

Plantilla:

Hoy pagas \$0.

Tu mes gratis termina el **{fecha_fin_prueba}**.

Si no cancelas antes, el **{fecha_cobro}** se cobrarán **\${monto} MXN** {periodicidad} a tu tarjeta terminación **{ultimos4}**, y se renovará automáticamente {renovacion} hasta que canceles.

Te avisaremos por correo el **{fecha_recordatorio}** (7 días antes).

Cancela en 1 clic desde **Mi cuenta → Mi plan**, sin llamadas. Si cancelas, sigues con Pro hasta el **{fecha_fin_prueba}** y no se te cobra nada.

Variables:

- {periodicidad}** : anual → "por 1 año de Pro" · mensual → "por tu primer mes de Pro"
- {renovacion}** : anual → "cada año (\$7,490 MXN)" · mensual → "cada mes (\$749 MXN)"
- {ultimos4}** : si aún no hay tarjeta en esta pantalla, usar "a la tarjeta que registres" y mostrar los 4 dígitos en la pantalla de confirmación.

Ejemplo renderizado (anual, prueba iniciada el 30 de septiembre de 2026):

Hoy pagas \$0.

Tu mes gratis termina el **30 de octubre de 2026**.

Si no cancelas antes, el **30 de octubre de 2026** se cobrarán **\$7,490 MXN** por 1 año de Pro a tu tarjeta terminación **4821**, y se renovará automáticamente cada año (\$7,490 MXN) hasta que canceles.

Te avisaremos por correo el **23 de octubre de 2026** (7 días antes).

Cancela en 1 clic desde **Mi cuenta → Mi plan**, sin llamadas. Si cancelas, sigues con Pro hasta el 30 de octubre de 2026 y no se te cobra nada.

3.3. Casilla de consentimiento (obligatoria, desmarcada) y botón

☐ Acepto que, si no cancelo antes del **{fecha_cobro}**, Chalyb cobrará automáticamente **\${monto} MXN** {renovacion_corta} a mi tarjeta, y acepto los [Términos de Suscripción](#).

- {renovacion_corta}** : anual → "y cada año después" · mensual → "y cada mes después"

- Botón (deshabilitado hasta marcar la casilla): **Empezar mi mes gratis**
- Si el usuario intenta continuar sin marcar: "Marca la casilla para confirmar el cobro automático. Puedes cancelar cuando quieras."

3.4. Alternativa "botón como aceptación" (solo si el abogado la aprueba)

Sin casilla; el botón dice **Empezar mi mes gratis y aceptar el cobro automático** y debajo:

Al tocar el botón aceptas el cobro automático descrito arriba y los [Términos de Suscripción](#).

Es más fluida, pero la casilla genera **mejor evidencia de consentimiento expreso** para contracargos y PROFECO. Recomendación: casilla.

3.5. Pantalla de tarjeta (Mercado Pago)

Encima del formulario (Brick de Mercado Pago), repetir en 1 línea:

Hoy pagas \$0. Primer cobro: **\${monto} MXN** el **{fecha_cobro}**, salvo que canceles antes.

Debajo del formulario: "Pago seguro con Mercado Pago. Chalyb no guarda el número de tu tarjeta."

3.6. Confirmación (pantalla + correo de confirmación)

Pantalla:

¡Listo, {nombre}! Tu mes de Pro gratis ya empezó.
Termina el {fecha_fin_prueba}. Primer cobro: **\${monto} MXN** el {fecha_cobro} a tu tarjeta ••{ultimos4}.
[Hacer mis primeros clips] · [Ver mi plan]

Correo de confirmación (enviar de inmediato; es evidencia):

- Asunto: **Tu mes de Pro gratis ya empezó: esto es lo que debes saber**
- Cuerpo:

Hola {nombre};
Tu prueba gratis de Chalyb Pro empezó el {fecha_inicio} y termina el {fecha_fin_prueba}.
Hoy pagaste \$0. Si no cancelas antes, el **{fecha_cobro}** cobraremos **\${monto} MXN** ({plan}) a tu tarjeta ••{ultimos4}, y después **{renovacion}** hasta que canceles.
Te avisaremos el {fecha_recordatorio}.
Cancelar es 1 clic: [Cancelar mi prueba] (Mi cuenta → Mi plan).
Documentos que aceptaste: [Términos y Condiciones v{version_tyc}] · [Términos de Suscripción v{version_sus}] · [Aviso de Privacidad v{version_priv}].
Folio de tu aceptación: {consent_id}

4. Recordatorios y avisos de cobro

Momento	Canal	Asunto / texto
7 días antes del fin de la prueba (día 23) — obligatorio (≥5 días naturales, art. 76 Bis fr. VIII LFPC; también cumple Quebec: 2-10 días)	Correo + banner	Tu prueba gratis termina el {fecha_fin_prueba} · "El {fecha_cobro} se cobrarán \${monto} MXN a tu tarjeta ••{ultimos4} por {plan}. ¿Prefieres pagar mes a mes? [Cambiar a \$749/mes] · ¿No quieres seguir? [Cancelar en 1 clic]"
1 día antes (recomendado)	Correo + banner ámbar	Mañana termina tu prueba gratis · "Mañana, {fecha_cobro}, se cobrarán \${monto} MXN . [Ver mi plan] · [Cancelar]"
Día del cobro	Correo	Recibimos tu pago de \${monto} MXN · comprobante, plan, próxima renovación, enlace a cancelar y a factura
Renovación anual: 30 días antes	Correo	Tu plan Pro anual se renueva el {fecha_renovacion} · monto, fecha, [Cambiar a mensual] · [Cancelar renovación]

Momento	Canal	Asunto / texto
Renovación mensual: 7 días antes — obligatorio (≥5 días)	Correo + banner	Tu plan {plan} se renueva el {fecha Renovacion} por \${monto} MXN · [Ver mi plan] · [Cancelar]
Recordatorio anual para planes mensuales (una vez al año)	Correo	Resumen anual de tu suscripción · plan, monto, periodicidad, próxima fecha de cobro, [Cancelar] (California B&P §17602(h), lectura conservadora)
Cambio de precio: exactamente 30 días antes (ni menos de 30 por Quebec, ni más de 30 por California)	Correo + modal	Cambia el precio de tu plan a partir del {fecha} · precio anterior, nuevo, [Acepto el nuevo precio] · [Cancelar sin costo]. Sin aceptación expresa no se renueva al nuevo precio; enviar recordatorio 7 días antes de la fecha.

Guardar evidencia de envío de cada aviso: `message_id` del proveedor de correo, plantilla y versión, fecha y hora UTC, estado de entrega (entregado/rebotado). Si el aviso obligatorio rebota o no se envía, mostrar banner en la app, intentar otro medio y **no cobrar hasta que hayan pasado al menos 5 días naturales desde una notificación efectiva** (regla obligatoria, recogida en la sección 2.7 bis de los Términos de Suscripción). Un cobro sin aviso previo es reembolsable (Términos de Suscripción 7.3).

5. Cancelación (1 clic + 1 confirmación)

Mi cuenta → Mi plan: botón visible **Cancelar prueba / Cancelar suscripción** (no escondido, no en "más opciones").

Pantalla de confirmación:

¿Cancelar tu {prueba|suscripción}?

Seguirás teniendo {plan} hasta el {fecha_fin_acceso}. Después no se te cobrará nada y pasarás al plan Gratis. Tus clips y resultados se quedan guardados.

[Sí, cancelar] · [Seguir con {plan}]

(Opcional, una sola vez y saltable: "¿Prefieres pagar mes a mes? [Cambiar a \$749/mes]". Si se muestra la oferta, el botón **[Sí, cancelar]** debe seguir visible en la misma pantalla y con el mismo peso visual.)

Hecho:

Listo, cancelaste. No se te volverá a cobrar. Tienes {plan} hasta el {fecha_fin_acceso}. Folio: {folio_cancelacion}. Te enviamos la confirmación a {correo}.

Correo: "Confirmamos tu cancelación (folio {folio_cancelacion}) el {fecha_hora_cancelacion}. Tu acceso de pago termina el {fecha_fin_acceso}. No habrá más cobros."

6. Aviso de riesgo: Señales, Pronósticos, Inversiones (primera activación)

Modal (bloquea la herramienta hasta aceptar, una vez por herramienta y por versión):

Antes de empezar

{Herramienta} da **información general** generada con IA, igual para todos los usuarios de tu plan. **No es asesoría financiera, de inversión ni de apuestas**, no es una recomendación personal para ti y no toma en cuenta tus saldos, posiciones ni objetivos. No garantizamos resultados y **puedes perder todo tu dinero**. Chalyb no es asesor en inversiones registrado ante la CNBV, ni casa de bolsa, exchange o casa de apuestas.

[Leer aviso completo](#)

☐ Entiendo y acepto que las decisiones y los riesgos son míos.

[Entendido, continuar]

7. Conectar cuentas y datos financieros

Conectar red social (antes de OAuth):

Vas a conectar tu cuenta de {plataforma}. Chalyb podrá ver tus videos y **publicar solo cuando tú lo indiques** o actives la publicación automática. No vemos tu contraseña. Puedes desconectarla cuando quieras.
[Conectar {plataforma}]

Activar publicación automática:

☐ Entiendo que Chalyb publicará clips en {cuenta} según las reglas que configuré y que **soy responsable** de lo que se publique.
[Activar publicación automática]

Conectar exchange o bróker (datos patrimoniales; consentimiento expreso LFPDPPP):

Para conectar {exchange}, Chalyb tratará tus claves de API y datos de tu cuenta (saldos, posiciones, operaciones) solo para mostrártelos y ejecutar las reglas que tú configures, como explica el [Aviso de Privacidad](#). Recomendamos claves **solo de lectura** (y de operación solo si usarás automatizaciones). **Rechazamos claves con permiso de retiro**.
☐ Doy mi consentimiento expreso para que Chalyb trate estos datos financieros.
[Conectar]

Activar una automatización (Inversiones): la regla la escribe el usuario (activo, condición, monto máximo, horario). Antes de activarla:

Esta automatización enviará órdenes a tu cuenta de {exchange} **solo según la regla que tú definiste**: {resumen_regla}. Chalyb no elige activos, montos ni momentos por ti. Puedes pausarla cuando quieras.
☐ Revisé la regla y acepto que las órdenes y sus riesgos son míos.
[Activar]

Prohibido sin validación de abogado/CNBV: botones tipo "Copiar esta señal automáticamente", carteras modelo que se ejecuten solas, o recomendaciones generadas a partir de los saldos, posiciones o perfil de riesgo del usuario (ver REVISION-LEGAL.md, hallazgo C1).

8. Cambios a los Términos (re-aceptación)

Cambio relevante (afecta derechos, pagos o datos): avisar por correo **≥30 días antes** (Quebec exige 30 días para modificaciones unilaterales) y, al entrar después de la fecha de vigencia, mostrar modal:

Actualizamos nuestros Términos

A partir del {fecha_vigencia} cambian algunos puntos:

- {cambio_1_en_una_línea}
- {cambio_2_en_una_línea}
- {cambio_3_en_una_línea}

[Ver todos los cambios](#)

Si no estás de acuerdo, puedes cancelar tu plan sin costo.

[Aceptar y continuar] · [No acepto, ver opciones]

- "No acepto, ver opciones" → pantalla con: cancelar suscripción sin penalización, solicitar reembolso proporcional (si plan anual y el cambio lo perjudica), descargar contenido, cerrar cuenta.
- Mientras no acepte: no se le aplica la nueva versión a ningún cobro; se le puede limitar el uso de funciones nuevas, pero **no** bloquear la cancelación ni la descarga de su contenido.
- **Cambio menor** (redacción, nuevas funciones sin perjuicio): banner no bloqueante "Actualizamos los Términos. [Ver cambios]" + registro del evento `terms_notice_shown`.

9. Banner de cookies

Usamos cookies necesarias para que Chalyb funcione y, si aceptas, cookies de analítica y publicidad para mejorar y medir campañas.
[Aceptar todas] [Solo necesarias] [Configurar]

Analítica y publicidad **desactivadas** hasta que el usuario acepte.

10. Especificación del registro de evidencia (consent log)

10.1. Qué eventos se registran

signup_terms_accepted, marketing_opt_in, marketing_opt_out, trial_started (con consentimiento de cobro), subscription_started, plan_changed, charge_notice_sent, charge_succeeded, charge_failed, renewal_notice_sent, annual_reminder_sent, notice_bounced, price_change_notice_sent, price_change_accepted, price_change_declined, retention_offer_shown, automation_rule_activated, terms_reaccepted, terms_notice_shown, risk_ack_accepted, financial_data_consent, autopublish_enabled, cancellation_requested, refund_issued, arco_request_received.

10.2. Campos obligatorios

Campo	Tipo	Ejemplo / nota
consent_id	UUID	Folio que se muestra al usuario
event_type	texto	trial_started
user_id	UUID	Id interno
account_email_hash	texto	SHA-256 del correo en el momento del evento (el correo en claro vive en la tabla de usuarios)
documents	lista	[{"doc": "terminos", "version": "1.3", "url": "https://chalyb.com/terminos/v1-3", "sha256": "..."}, {"doc": "suscripcion", ...}, {"doc": "privacidad", ...}]
timestamp_utc	ISO 8601 UTC	2026-10-01T02:51:07.412Z (hora del servidor, no del cliente)
client_timezone	texto	America/Mexico_City
ip_address	texto	IPv4/IPv6 completa (dato personal: acceso restringido)
user_agent	texto	Cadena completa del navegador
locale	texto	es-MX
surface	texto	web_checkout_trial, ios_web, modal_reacceptance
ui_version	texto	Versión del frontend / id del experimento A/B
disclosure_text	texto	Texto exacto renderizado que vio el usuario (con variables ya sustituidas)
disclosure_sha256	texto	Hash del texto anterior
checkbox_text	texto	Texto exacto de la casilla marcada (o null si fue botón)
checkbox_checked	booleano	true
button_label	texto	Empezar mi mes gratis
plan_id	texto	pro_annual
amount_mxn	decimal	7490.00
currency	texto	MXN
tax_included	booleano	true
billing_interval	texto	year / month
trial_end_utc	ISO 8601	Fecha y hora exacta de fin de prueba
charge_date_utc	ISO 8601	Fecha del primer cobro
reminder_date_utc	ISO 8601	Fecha programada del aviso
payment_method	objeto	{"processor": "mercadopago", "brand": "visa", "last4": "4821", "mp_customer_id": "...", "mp_preapproval_id": "..."} (nunca número completo ni CVV)
marketing_opt_in	booleano	false por defecto
screenshot_ref	texto	Opcional: id de captura del componente renderizado
prev_event_hash	texto	Hash del evento anterior (cadena a prueba de alteraciones)
event_hash	texto	SHA-256 de todo el registro

10.3. Ejemplo (JSON)

```
{
  "consent_id": "8f3c2a1e-6b7d-4f0a-9e21-2c5d7a9b1f44",
  "event_type": "trial_started",
  "user_id": "u_01J9ZK...",
  "documents": [
    {"doc": "terminos", "version": "1.0", "url": "https://chalyb.com/terminos/v1-0", "sha256": "..."},
    {"doc": "suscripcion", "version": "1.0", "url": "https://chalyb.com/suscripcion/v1-0", "sha256": "..."},
    {"doc": "privacidad", "version": "1.0", "url": "https://chalyb.com/privacidad/v1-0", "sha256": "..."}
  ],
  "timestamp_utc": "2026-10-01T02:51:07.412Z",
  "client_timezone": "America/Mexico_City",
  "ip_address": "201.141.xx.xx",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6 like Mac OS X) ...",
  "surface": "web_checkout_trial",
  "disclosure_text": "Hoy pagas $0. Tu mes gratis termina el 30 de octubre de 2026. Si no cancelas antes, el 30 de octubre de 2026 se cobrarán $7,490 MXN por 1 año de Pro ...",
  "checkbox_text": "Acepto que, si no cancelo antes del 30 de octubre de 2026, Chalyb cobre automáticamente $7,490 MXN y cada año de spués a mi tarjeta, y acepto los Términos de Suscripción.",
  "checkbox_checked": true,
  "button_label": "Empezar mi mes gratis",
  "plan_id": "pro_annual",
  "amount_mxn": 7490.00,
  "currency": "MXN",
  "tax_included": true,
  "billing_interval": "year",
  "trial_end_utc": "2026-10-31T02:51:07Z",
  "charge_date_utc": "2026-10-31T02:51:07Z",
  "reminder_date_utc": "2026-10-23T15:00:00Z",
  "payment_method": {"processor": "mercadopago", "brand": "visa", "last4": "4821", "mp_preapproval_id": "..."},
  "marketing_opt_in": false,
  "prev_event_hash": "...",
  "event_hash": "..."
}
```

10.4. Reglas técnicas

1. **Solo agregar (append-only):** sin UPDATE ni DELETE desde la aplicación; correcciones como eventos nuevos. Respaldo diario en almacenamiento inmutable (bloqueo de objetos/WORM).
2. **Hora del servidor** sincronizada (NTP) y en UTC; mostrar al usuario en su zona.
3. **Archivar cada versión** de cada documento (HTML + PDF + hash) y de cada plantilla de bloque de cobro y de correo.
4. **NOM-151-SCFI-2016 (recomendado):** obtener una **constancia de conservación** de un Prestador de Servicios de Certificación acreditado para los eventos de cobro (`trial_started` , `subscription_started` , `price_change_accepted` , `terms_reaccepted`), o al menos un sellado diario del lote de hashes. Fortalece el valor probatorio de los mensajes de datos conforme al Código de Comercio.
5. **Conservación:** al menos **10 años** para evidencia de contratos y cobros (arts. 38 y 49 del Código de Comercio; también cubre el mínimo de California: 3 años o 1 año después de terminado el contrato, lo que sea mayor, B&P §17602(a)(6)); acceso restringido a soporte/legal; tratamiento descrito en el Aviso de Privacidad (finalidad primaria 7). **Excepción:** marcas de incumplimiento (contracargos, abuso de prueba, adeudos) se eliminan a los 72 meses (art. 10 LFPDPPP).
6. **Privacidad:** IP y user agent son datos personales; cifrar en reposo; no usarlos para marketing.

10.5. Paquete de evidencia para contracargos (Mercado Pago)

Para cada disputa, generar automáticamente un PDF con:

1. Registro `trial_started` / `subscription_started` (texto exacto, casilla, fecha/hora, IP, dispositivo, versión de Términos).
2. Captura del componente de cobro tal como se veía en esa versión de UI.
3. Correo de confirmación y **aviso previo al cobro** (con `message_id` y estado "entregado").
4. Historial de uso de la cuenta después del cobro (inicios de sesión, clips generados).
5. Ausencia de solicitud de cancelación antes del cobro (o fecha de cancelación, si la hubo).
6. Enlace a Términos de Suscripción y política de cancelación y reembolsos vigentes.

11. Lista de verificación antes de publicar

- ☐ Recordatorio previo al cobro configurado a **7 días** (mínimo legal 5) para fin de prueba **y renovaciones mensuales**; aviso de renovación anual a 30 días; recordatorio anual para planes mensuales.
- ☐ Rebote de aviso obligatorio → no se cobra hasta notificar por otro medio (≥5 días).

- ☐ Casilla de consentimiento de cobro desmarcada y obligatoria (también en `trial-to-paid-path.md`).
- ☐ Monto total con IVA visible junto a la tarjeta; nunca solo "\$624/mes". **IVA confirmado por contador.**
- ☐ Razón social, domicilio, teléfono y correo visibles antes de pagar.
- ☐ Botón "Cancelar" visible en Mi cuenta → Mi plan; flujo de 1 confirmación; correo con folio; oferta de retención siempre con botón de cancelar visible.
- ☐ Aumento de precio: aviso exactamente 30 días antes + aceptación expresa; sin aceptación no se renueva.
- ☐ Marketing desmarcado; baja en 1 clic en cada correo.
- ☐ Documentos versionados con URL fija y hash.
- ☐ Registro de evidencia append-only en producción y probado con un contracargo simulado.
- ☐ Modal de riesgo en Señales, Pronósticos e Inversiones.
- ☐ Inversiones: solo reglas definidas por el usuario; sin copiado automático de señales; claves con permiso de retiro rechazadas.
- ☐ Pronósticos: sin apuestas, concursos con premio ni sorteos; enlaces solo a operadores con permiso SEGOB.
- ☐ Aviso y retirada: formulario, medidas contra re-subida (huellas/hashes), política de reincidencia publicada.
- ☐ Quebec: versión en francés antes de vender, o bloqueo de planes de pago para residentes de Quebec.
- ☐ Revisión de un abogado mexicano (y, para EE. UU./Canadá, abogado local: leyes estatales de renovación automática). Ver `REVISION-LEGAL.md`.

Revisión legal del paquete de políticas de Chalyb

Fecha de la revisión: 30 de septiembre de 2026 · **Alcance:** terminos-y-condiciones.md, terminos-de-suscripcion.md, aviso-de-privacidad.md, uso-aceptable-y-contenido.md, aceptacion-ux.md, README.md y ../trial-to-paid-path.md · **Respaldo del original:** ../legal-original-backup/

⚠ **No es asesoría legal.** La preparó un investigador que **no es abogado con cédula**. Se apoya en textos oficiales consultados el 30-sep-2026 (Cámara de Diputados, DOF, LégisQuébec, leginfo de California, NY Senate, FTC y LII/eCFR). Todo lo que no se pudo verificar en una fuente primaria aparece como **"No verificado"**. Antes de publicar, los puntos de la sección "Para firma de abogado mexicano" necesitan la firma de un abogado licenciado en México. Para usuarios de EE. UU. y Canadá se necesita además un abogado local.

Cómo leer cada hallazgo: Problema → Fundamento (con fuente) → Cambio aplicado (archivo y sección) → Estado de verificación.

0. Veredictos rápidos

0.1. ¿Existe la reforma de dic-2025 al art. 76 Bis LFPC? ¿Bastan 7 días?

Sí, la reforma existe y está verificada. Es el "Decreto por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor", publicado en el DOF el **12 de diciembre de 2025** y vigente **desde el día siguiente (13-dic-2025)**. También reformó la redacción de las fracciones VI y VII. Fuente: [LFPC_ref33_12dic25.pdf](#) y el texto vigente de la [LFPC](#).

Texto exacto:

- **Fr. VIII:** "El proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro. Los cobros señalados en el párrafo anterior, requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora. En los casos en los que, de acuerdo al contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo su cancelación sin penalización"
- **Fr. IX:** "El proveedor deberá implementar mecanismos que, sin contravenir a las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata."

Veredicto:

- **El recordatorio a 7 días cumple** (el mínimo es de 5 días naturales). La ley no dice expresamente si el paso de prueba gratis a plan de pago es una "renovación automática". La revisión lo trata como si lo fuera, que es la lectura conservadora.
- **Brecha que se corrigió:** las renovaciones **mensuales** se avisaban exactamente a 5 días. Eso no deja margen para fallas de envío, zonas horarias o correos que rebotan. Ahora se avisan a **7 días**. Además, si un aviso no llega, no se cobra hasta notificar por otro medio.
- **Sanción:** el incumplimiento del art. 76 Bis se multa conforme al **art. 128 LFPC**, de **\$1,093.02 a \$4,274,960.73 MXN** (montos actualizados, DOF 23-12-2025, según el texto vigente en Diputados).

0.2. Señales, Pronósticos e Inversiones: ¿basta el aviso de riesgo?

No. El aviso ayuda, pero lo que decide es cómo funciona el producto.

- **Asesoría en inversiones (art. 225 LMV).** Se vuelve "asesor en inversiones" quien, de forma habitual y profesional, **administra carteras tomando decisiones a nombre y por cuenta de terceros**, o da **recomendaciones sobre valores "de manera individualizada"**. Para hacerlo hay que registrarse ante la CNBV. Un aviso que dice "no es asesoría" no cambia la naturaleza de un servicio que en los hechos sí es asesoría.
- **Inversiones (riesgo alto).** El borrador original recababa **"preferencias de riesgo", saldos y posiciones**, y permitía automatizaciones que envían órdenes. Eso lo acercaba a los dos supuestos del art. 225.
- **Pronósticos.** Vender pronósticos sin recibir apuestas **no es** por sí mismo un "juego con apuesta" (Ley Federal de Juegos y Sorteos). Se vuelve riesgoso si Chalyb recibe o intermedia apuestas, organiza concursos o quinielas con premio, hace sorteos sin permiso de SEGOB o promueve casas de apuestas sin permiso.
- **Cambios de producto necesarios** (ya redactados en los documentos):
 1. Las señales y los análisis deben ser **iguales para todos los usuarios de un plan**, sin usar saldos, posiciones ni perfil del usuario.
 2. Las automatizaciones solo deben ejecutar **reglas escritas por el usuario**. Nada de "copiar señal automáticamente".
 3. **Sin custodia** de fondos o activos.
 4. **Sin recibir ni intermediar apuestas, sin concursos con premio y sin sorteos.**
 5. Enlaces o afiliaciones **solo** a operadores con permiso de SEGOB, con los mensajes que exige el Reglamento.
 6. Si hay afiliaciones con brókers, exchanges o casas de apuestas, deben **divulgarse**.

1. Hallazgos CRÍTICOS (bloquean el lanzamiento)

C1. Inversiones/Señales: riesgo de prestar asesoría en inversiones sin registro ante la CNBV

- **Problema:**
 - El Aviso de Privacidad recababa "preferencias de riesgo", saldos y posiciones para Señales e Inversiones. Usar esos datos para generar recomendaciones las vuelve **individualizadas**.
 - Las automatizaciones de Inversiones envían órdenes con las claves de API del usuario. Si la lógica de qué comprar o vender, cuánto y cuándo es de Chalyb (por ejemplo, ejecutar automáticamente las Señales), Chalyb estaría **tomando decisiones de inversión por cuenta de terceros**.
 - Los avisos de riesgo no cambian lo anterior.
- **Fundamento:**
 - **Art. 225 LMV:** asesoría individualizada o administración discrecional de carteras requiere registro ante la CNBV.
 - **Art. 227 LMV:** el asesor no puede tener custodia de los recursos de sus clientes ni garantizar rendimientos.
 - **Art. 227 Bis 1 LMV:** la CNBV puede emitir reglas para servicios automatizados de asesoría y gestión.
 - **Art. 392, fr. VII, inciso b) LMV:** multa de 30,000 a 150,000 días de salario por realizar actividades del art. 225 sin registro.
 - Fuente: **LMV**.
 - **Ley Fintech, art. 30:** solo las ITF pueden operar con activos virtuales que autorice Banxico. **Banxico, Circular 4/2019:** las instituciones financieras solo pueden usar activos virtuales en operaciones internas, sin ofrecer a clientes intercambio ni custodia. Fuentes: **LRITF, Circular 4/2019 (DOF)**.
 - **EE. UU.:**
 - La exclusión de "publisher" de la Investment Advisers Act, §202(a)(11)(D), exige que la publicación sea impersonal, de buena fe y de circulación general y regular (**15 USC 80b-2**).
 - La exención para asesores de operaciones de futuros (CTA) de la CFTC, **17 CFR 4.14(a)(9)**, exige no dirigir cuentas de clientes y no adaptar la asesoría a clientes concretos.
 - Ejecutar Señales de Chalyb en la cuenta del usuario rompería ambas.
 - **Canadá:** la exención de "advising generally" del NI 31-103 (s. 8.25) requiere asesoría que no se adapte a las necesidades de quien la recibe.
- **Cambio aplicado:**
 - `uso-aceptable-y-contenido.md`:
 - §6.2 reescrita: sin recomendaciones individualizadas, sin decisiones por el usuario, sin custodia, divulgación de afiliaciones y reglas para mostrar resultados históricos.
 - §6.3: Señales son generales.
 - §6.5: las automatizaciones solo ejecutan reglas del usuario; las Señales no se ejecutan solas; se rechazan claves con permiso de retiro.
 - §6.7: responsabilidad por fallas propias.
 - §6.7 bis nueva: usuarios fuera de México.
 - `aviso-de-privacidad.md` §2: se eliminó "preferencias de riesgo" y los datos financieros se limitan a "mostrar y ejecutar reglas del usuario".
 - `aceptacion-ux.md`:
 - §6: el modal dice que la información no usa saldos ni perfil.
 - §7: nuevo flujo "Activar una automatización" y lista de funciones **prohibidas sin validación**.
 - `terminos-y-condiciones.md` §6.4.
- **Lo que debe hacer producto:**
 1. Quitar cualquier botón de "copiar señal" o "auto-trading" ligado a Señales.
 2. No personalizar recomendaciones con datos del usuario.
 3. Si las Señales o Inversiones cubren **acciones, ETF, FIBRAS, deuda u otros valores**, la regla de no personalizar es **obligatoria**.
 4. Para solo cripto, el riesgo es menor (en general las criptomonedas no son "valores"), pero se recomienda la misma regla.
- **Verificación:**
 - Textos de los arts. 225, 227, 227 Bis 1 y 392 LMV y del art. 30 de la Ley Fintech: **verificados**.
 - Alcance de la Circular 4/2019: **verificado solo en su resumen oficial**, no se leyó completa.
 - Criterios específicos de la CNBV sobre asesoría automatizada o "robo-advisors": **no verificados**.
 - Si las criptomonedas pueden ser "valores" en casos concretos: **requiere abogado**.
 - NI 31-103 s. 8.25: **solo fuente secundaria**.

C2. El flujo de la prueba (`trial-to-paid-path.md`) contradecía el paquete legal

- **Problema:**
 - El flujo decía "Checkbox not needed" y daba por buena la aceptación solo con el botón.
 - Pedía mostrar en grande **"\$624/mes"** y no el cobro real de **\$7,490**.
 - Ponía la etiqueta "2 meses gratis" junto a una prueba de "1 mes gratis".

- Usaba un precio tachado (\$8,988) sin decir qué era.
- En la opción anual, el texto previo al cobro **no decía que el plan se renueva cada año**.
- El equipo podía implementar este archivo y no `acceptacion-ux.md`.
- **Fundamento:**
 - **Art. 76 Bis fr. VIII LFPC:** periodicidad, monto y fecha "clara, destacada y accesible", con consentimiento **expreso** e informado.
 - **Art. 7 Bis LFPC:** precio total de forma notoria y visible.
 - **Art. 32 LFPC:** publicidad engañosa.
 - **Art. 10 LFPC:** no se puede cobrar sin consentimiento.
 - Sanciones: arts. 127 y 128 LFPC.
 - **ROSCA, 15 USC 8403:** términos materiales antes de pedir datos de cobro y consentimiento expreso e informado.
 - **California B&P §17602(a):** "express affirmative consent".
- **Cambio aplicado:**
 - `trial-to-paid-path.md`:
 - Casilla **obligatoria** con el texto de `acceptacion-ux.md` §3.3.
 - El precio principal pasa a "**\$7,490 MXN al año**", con "\$624/mes" como texto secundario.
 - "Ahorras \$1,498 al año" en vez de "2 meses gratis".
 - Precio tachado rotulado como "\$8,988 si pagas 12 meses de Pro mensual".
 - El texto de cobro ahora incluye "se renovará automáticamente cada año/mes hasta que canceles".
 - Datos del proveedor visibles antes de pagar.
 - Regla de rebote del aviso.
 - Oferta de retención con el botón de cancelar visible.
 - Correos 1 a 3 completados con renovación, folio y forma de cancelar.
 - `acceptacion-ux.md` §3.1: nota sobre "2 meses gratis" y el precio tachado.
- **Verificación:** fundamentos **verificados**. Si basta con el botón como aceptación (opción §3.4) es **criterio del abogado**. Se recomienda la casilla.

C3. IVA sin confirmar: todos los precios visibles dependen de esto

- **Problema:** los documentos dicen "IVA incluido [IVA: CONFIRMAR]".
 - Si \$749 / \$7,490 / \$2,499 son precios antes de IVA, todos los precios mostrados violarían el art. 7 Bis. Los totales correctos serían **\$868.84 / \$8,688.40 / \$2,898.84**.
 - Si el operador **no reside en México**, los arts. 18-B a 18-D de la LIVA exigen trasladar el IVA "en forma expresa y por separado".
- **Fundamento:**
 - Art. 7 Bis LFPC (precio total con impuestos), sancionado por el art. 127: **\$760.89 a \$2,434,847.42**.
 - **LIVA:** art. 16 (servicios que presta un residente en México se consideran prestados en territorio nacional); art. 29 (tasa 0% solo para exportaciones de servicios específicas); arts. 18-B a 18-D (plataformas digitales extranjeras).
- **Cambio aplicado:**
 - `terminos-de-suscripcion.md` §1.2 y §11.1: desglose del IVA en el resumen de pago y el comprobante; marcador ampliado para el contador.
 - `acceptacion-ux.md` principio 3: marcado como **bloqueante**.
 - `trial-to-paid-path.md` §3.
- **Verificación:** artículos **verificados**. Qué tasa aplica a usuarios del extranjero (0% vs. 16%) y la residencia fiscal del operador **requieren contador o abogado fiscal**.

2. Hallazgos ALTOS

A1. El tope de responsabilidad y las exclusiones amplias son nulos frente a consumidores y además sancionables

- **Problema:** T&C §11.2 aplicaba el tope (lo pagado en 12 meses) a todos los usuarios. Uso Aceptable §6.7 decía "no será responsable de ninguna pérdida", sin excepción por fallas propias de Chalyb. T&C §13.2 terminaba la cuenta "sin responsabilidad".
- **Fundamento:**
 - **Art. 90 fr. II LFPC:** son nulas las cláusulas que liberen al proveedor de su responsabilidad civil.
 - Fr. I: modificación unilateral. Fr. III: trasladar responsabilidad al consumidor.
 - **Art. 85 LFPC:** contratos de adhesión sin cláusulas abusivas.
 - **Art. 127 LFPC:** violar los arts. 85 y 90 se multa. Una cláusula abusiva no solo se tiene por no puesta: **genera multa**.
 - **Art. 92 Ter LFPC:** bonificación de al menos 20%.
 - **Código Civil Federal (CCF):** art. 2106 (la renuncia a exigir responsabilidad por dolo es nula); art. 2110 (los daños deben ser consecuencia inmediata y directa). En esto se apoya la exclusión de daños indirectos.
 - **Quebec, LPC s.10:** está prohibido excluir la responsabilidad del comerciante por sus propios actos.
- **Cambio aplicado:**
 - `terminos-y-condiciones.md`:

- Resumen ajustado.
 - §11.1: exclusiones atadas a "consecuencia inmediata y directa" y a decisiones del usuario cuando el servicio funcionó.
 - §11.2: tope **solo para usuarios empresariales**.
 - §11.3: protecciones expresas para consumidores (incumplimiento propio, bonificación mínima de 20%, daños y perjuicios).
 - §12.2 acotada.
 - §13.2 sin "sin responsabilidad".
- `uso-aceptable-y-contenido.md` §6.7.
- **Verificación: verificado.** Que el tope para negocios funcione en la práctica depende de cómo se distinga al consumidor; lo debe validar el abogado.

A2. Cambios de precio: aumento unilateral con aviso fuera de las ventanas de California y Quebec

- **Problema:** el aumento se aplicaba si el usuario no cancelaba (aceptación tácita), y el aviso era "al menos [30] días".
- **Fundamento:**
 - **México:** art. 90 fr. I LFPC (modificación unilateral). Art. 76 Bis fr. VIII (consentimiento expreso al **monto** de los cobros recurrentes).
 - **California** §17602(g)(2): el aviso de cambio de tarifa debe enviarse **no menos de 7 y no más de 30 días** antes.
 - **Nueva York GBL §527-a:** (b-1) consentimiento afirmativo antes de cobrar un precio mayor, o cancelación con reembolso proporcional; (g) aviso de cambios materiales.
 - **Quebec** LPC s.11.2: modificación unilateral solo con aviso escrito de **al menos 30 días** y derecho a cancelar.
 - **Única fecha que cumple con todos:** aviso **exactamente a 30 días**.
- **Cambio aplicado:**
 - `terminos-de-suscripcion.md` §5: aviso a 30 días; **todo aumento requiere aceptación expresa**; si no se acepta, el plan no se renueva y se pasa a Gratis; las bajas de precio se aplican solas.
 - §7.3: reembolso si se cobra un aumento no aceptado.
 - `aceptacion-ux.md` §4: botón "Acepto el nuevo precio", recordatorio 7 días antes y eventos `price_change_declined`.
 - Marcador [X]% resuelto en `README.md`.
- **Verificación:** México, California y Quebec **verificados**. En NY, la fecha de entrada en vigor de las últimas reformas al §527-a **no está verificada**; el texto se consultó en nysenate.gov.

A3. Avisos de renovación: margen mínimo, sin regla para avisos fallidos y sin recordatorio anual

- **Problema:**
 - Las renovaciones mensuales se avisaban a 5 días exactos.
 - Que no se cobrara si el aviso rebotaba era una "decisión del dueño".
 - No había recordatorio anual para planes mensuales.
- **Fundamento:**
 - Art. 76 Bis fr. VIII LFPC (≥ 5 días naturales); art. 128 (multa).
 - California §17602(h): recordatorio anual con producto, frecuencia, monto y forma de cancelar. El texto se refiere a "annual automatic renewal agreement or continuous service agreement"; aplicarlo también a mensuales es la **lectura conservadora**.
 - California §17602(b): aviso antes de terminar la prueba **solo si dura más de 31 días**. La prueba de 30 días no lo activa, pero el recordatorio de 7 días no estorba.
 - Renovaciones anuales: aviso 15 a 45 días antes, según §17602(b)(2) y NY §527-a(f). Los 30 días caben en la ventana.
 - **Quebec**, Ley 10 (2026, c.16), nuevo art. 187.29 LPC y art. 79.6.9.1 del Reglamento: aviso escrito **2 a 10 días** antes de que termine un periodo gratuito o con descuento, con la fecha de fin y el nuevo precio. Vigente desde el 12-sep-2026; no aplica a contratos que ya estaban en curso ese día. **7 días cumple**.
- **Cambio aplicado:**
 - `terminos-de-suscripcion.md`:
 - Resumen.
 - §2.7: aviso a 7 días con su contenido.
 - **§2.7 bis nueva:** si el aviso no llega, no se cobra hasta 5 días después de una notificación efectiva.
 - §3.3: mensual a 7 días y recordatorio anual.
 - §7.3: reembolso si se cobra sin aviso.
 - §14 nueva: EE. UU., Canadá y Quebec.
 - `aceptacion-ux.md` §4 (tabla y regla de rebote obligatoria), §10.1 (eventos nuevos) y §11.
- **Verificación: verificado**, salvo lo indicado sobre NY.

A4. Pronósticos: exposición a la Ley Federal de Juegos y Sorteos

- **Problema:** el borrador no prohibía concursos de pronósticos con premio, quinielas, sorteos ni enlaces de afiliado a casas de apuestas. La línea de ayuda seguía como marcador.
- **Fundamento:**
 - **LFS:** art. 1 (prohíbe juegos de azar y con apuesta); art. 2 (permite, entre otros, los deportes); art. 3 (la SEGOB regula juegos con apuesta y sorteos); art. 4 (se necesita permiso para cualquier juego con apuesta).

- [Reglamento LFJS](#): art. 9 (publicidad de juegos con apuesta y sorteos solo con permiso, mostrando el número de permiso, la prohibición a menores y un mensaje de juego responsable); art. 85 (los permisionarios pueden captar apuestas en línea).
- **Cambio aplicado:**
 - [uso-aceptable-y-contenido.md](#) §6.2: sin apuestas, quinielas, concursos con premio, rifas ni sorteos.
 - §6.4: enlaces solo a operadores con permiso de SEGOB y con los mensajes del Reglamento.
 - §6.7 bis: bloqueo geográfico opcional.
 - [aceptacion-ux.md](#) §11.
- **Verificación:** LFJS y Reglamento **verificados**. Qué tratamiento tienen las "promociones" con premio en marketing (sorteos de planes gratis): **requiere abogado** antes de cualquier campaña. La línea de juego responsable sigue **pendiente**: no se verificó un recurso oficial vigente.

A5. Aviso de privacidad: transferencias sin base legal y aviso simplificado incompleto

- **Problema:**
 1. El aviso decía que los datos podían transferirse a un **adquirente** del negocio sin consentimiento. Ese supuesto **no está** en el art. 36.
 2. Faltaba la **cláusula del art. 35**, en la que el titular indica si acepta o no las transferencias.
 3. El aviso simplificado **no listaba los datos tratados** (art. 15 fr. II) ni las opciones para limitar su uso (fr. IV).
 4. Faltaba el derecho de oposición al **tratamiento automatizado** (art. 26 fr. II), que importa porque las reglas antifraude pueden negar la prueba gratis.
 5. Faltaba la eliminación a los **72 meses** de los datos de incumplimiento (art. 10).
 6. El aviso de vulneraciones decía "sin demora"; la ley dice "de forma inmediata" (art. 19).
 7. Citaba "su Reglamento", aunque el Reglamento vigente es de 2011 y fue emitido para la ley anterior.
- **Fundamento:**
 - [LFPDPPP](#), publicada en el DOF el 20-03-2025, vigente desde el 21-03-2025; última reforma DOF 14-11-2025. Arts. 10, 15, 16 fr. II, 19, 26 fr. II, 35 y 36.
 - Autoridad: la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (correcto en el borrador).
 - Multas del art. 59: 100 a 160,000 UMA y 200 a 320,000 UMA; el doble si se trata de datos sensibles.
 - Art. 76 Bis fr. I LFPC: no se puede transmitir información a otros proveedores sin autorización expresa.
- **Cambio aplicado:**
 - [aviso-de-privacidad.md](#):
 - Encabezado sin la frase "su Reglamento".
 - §2: datos financieros acotados.
 - §3.1 punto 8: decisiones automatizadas con revisión humana.
 - §4.3 reescrita según el art. 36, con un párrafo sobre fusión o venta y la cláusula del art. 35.
 - §5.1: oposición al tratamiento automatizado.
 - §9.1: regla de 72 meses y evidencia bloqueada.
 - §9.2: aviso de vulneraciones "inmediato".
 - §11: Canadá y EE. UU.
 - Aviso simplificado: se agregaron los datos tratados, la ausencia de datos sensibles, las opciones para limitar el uso y "sin transferencias que requieran consentimiento".
- **Verificación:** artículos **verificados**. Que exista un **nuevo Reglamento** de la LFPDPPP de 2025: **no verificado**; Diputados sigue mostrando el de 2011. Cómo se tratan los datos en una fusión o adquisición (si el adquirente sucede al responsable o hay transferencia): **requiere abogado**.

A6. Derechos de autor y nueva regla de IA (LFDA): requisitos del aviso, retiro duradero y clonación de voz o imagen

- **Problema:**
 - El procedimiento de aviso exigía, como obligatorios, documentos y declaraciones que la ley no pide.
 - Faltaba el deber de tomar **medidas razonables para que el contenido no se vuelva a subir**.
 - La política de reincidencia no tenía regla concreta.
 - No se mencionaba la **reforma de 2026 sobre clonación de voz e imagen con IA**, que importa para Clips, En vivo y Asistente.
- **Fundamento:** [LFDA](#).
 - **Art. 114 Octies fr. II:**
 - a) retiro expedito tras un aviso o una resolución de autoridad, y "medidas razonables para prevenir que el mismo contenido que se reclama infractor se vuelva a subir";
 - b) avisar al usuario;
 - c) política pública de terminación de cuentas de infractores reincidentes.
 - **Art. 114 Octies fr. III:** el aviso contiene "como mínimo" 4 datos. El contra-aviso obliga a restablecer el contenido salvo que se inicie un procedimiento en 15 días hábiles.
 - **Reforma DOF 14-05-2026**, según la última reforma que muestra Diputados:

- Art. 118 fr. VII: los artistas intérpretes pueden autorizar o prohibir su suplantación con sistemas de IA o clones que simulen su voz de forma identificable, salvo parodia, sátira o imitación creativa.
 - Art. 121: toda clonación o suplantación de voz o imagen con IA requiere un **acuerdo previo y por escrito**.
 - Art. 231 fr. II: infracción en materia de comercio, la sanciona el IMPI.
- **Cambio aplicado:**
 - `uso-aceptable-y-contenido.md`:
 - §3.3: prohibición de clonar voz o imagen con IA sin acuerdo escrito.
 - §5.1: los 4 datos mínimos de ley, y los demás como opcionales.
 - §5.2: retiro también por orden de autoridad y medidas contra la re-subida (huellas o hashes).
 - §5.4: marcador para la política de reincidencia.
 - `terminos-y-condiciones.md` §8.10.
- **Verificación:** texto vigente **verificado** en Diputados. El decreto de mayo de 2026 en el DOF no se consultó aparte; la fecha sale del encabezado "Última Reforma DOF 14-05-2026". Los formularios del reglamento de la LFDA para avisos: **no verificados**.

A7. Quebec: idioma, ley aplicable, tribunales, plazos y Ley 25

- **Problema:** documentos solo en español, ley mexicana, tribunales de México, cierre sin causa con 30 días, y nada sobre la Ley 25.
- **Fundamento:** [LPC de Quebec \(P-40.1\)](#).
 - s.10: no se excluye la responsabilidad por actos propios.
 - s.11.1: no se permite arbitraje obligatorio ni renuncia a acciones colectivas. El paquete no tiene ninguno de los dos.
 - s.11.2: modificación unilateral solo con 30 días de aviso.
 - **s.11.3:** el comerciante que cancela un contrato por tiempo indeterminado debe dar **60 días** de aviso.
 - **s.19:** prohibida la cláusula que elige una ley distinta a la de Quebec o Canadá.
 - s.19.1: una cláusula que no aplica en Quebec debe ir precedida de una mención expresa.
 - s.22.1: la elección de domicilio no se puede oponer al consumidor.
 - s.26: el contrato debe estar en francés.
 - ss.54.1 a 54.16: contratos a distancia.
 - **Ley 10 (2026, c.16):** botón de cancelación en línea (s.187.28), aviso de 2 a 10 días (s.187.29) y prohibición de cláusulas contra reseñas (s.25.11). Fuente: [2026C16F.PDF](#).
 - **Carta de la lengua francesa, s.55** (reforma de la Ley 96; francés primero en contratos de adhesión desde el 1-06-2023): **solo fuente secundaria**.
 - **Ley 25 (P-39.1):**
 - s.3.1: persona responsable publicada.
 - s.3.3: evaluación de impacto.
 - s.8.1: perfilado.
 - s.12.1: decisiones automatizadas.
 - **s.17:** evaluación y acuerdo escrito antes de comunicar información fuera de Quebec.
 - s.32: respuesta en 30 días.
 - Sanciones administrativas de hasta \$10M o 2% (s.90.12) y multas penales de hasta \$25M o 4% (s.91).
- **Cambio aplicado:**
 - `terminos-y-condiciones.md`:
 - §13.3: 60 días en Quebec.
 - §14.2: 30 días.
 - §15.4: reseñas.
 - §16.4 nueva: mención expresa de las cláusulas que no aplican en Quebec, y francés.
 - §17.6: idioma.
 - `terminos-de-suscripcion.md` §14.2.
 - `aviso-de-privacidad.md` §11: persona responsable, s.17 y 30 días.
 - `aceptacion-ux.md` §8 y §11.
 - **Decisión del dueño:** traducir al francés o bloquear planes de pago para residentes de Quebec.
- **Verificación:** LPC, Ley 10 y Ley 25 **verificadas**. La s.55 de la Carta: **no verificada en fuente primaria**.

3. Hallazgos MEDIOS

M1. Aceptación por simple uso (browserwrap)

- **Problema:** T&C §2.1(c) daba por aceptados los Términos con solo usar el servicio. Esto contradice el principio de aceptación con clic de `aceptacion-ux.md` y debilita la prueba del consentimiento.
- **Fundamento:** [CCF](#) arts. 1803 (consentimiento expreso o tácito; expreso por medios electrónicos) y 1834 bis; [CCom](#) arts. 89, 93 y 1298-A; ROSCA y California exigen consentimiento afirmativo.
- **Cambio:** `terminos-y-condiciones.md` §2.1 y resumen.

- **Estado:** verificado.

M2. Revisar y corregir antes de aceptar, y copia del contrato

- **Problema:** no se ofrecía de forma expresa la oportunidad de corregir errores antes de confirmar.
- **Fundamento:**
 - **Ontario CPA 2002** (contratos por internet): divulgación, oportunidad expresa de aceptar o corregir, copia en 15 días. Los números de sección **no se verificaron**; el portal ontario.ca requiere JavaScript. La CPA 2023 tiene sanción real pero **no está en vigor** (según fuentes secundarias).
 - **Quebec LPC** ss.54.1 a 54.16 (contratos a distancia: información previa, aceptación expresa, copia en 15 días).
- **Cambio:** terminos-y-condiciones.md §2.3; terminos-de-suscripcion.md §2.6; aceptacion-ux.md principio 10.
- **Estado:** Quebec verificado; Ontario no verificado en fuente primaria.

M3. Oferta de retención al cancelar

- **Problema:** se permitía una oferta de retención sin exigir que el botón de cancelar siguiera visible.
- **Fundamento:** California §17602(e)(2): se puede mostrar una oferta solo si al mismo tiempo se muestra un botón o enlace "click to cancel". Art. 76 Bis fr. IX LFPC (cancelación inmediata).
- **Cambio:** terminos-de-suscripcion.md §6.1; aceptacion-ux.md principio 6 y §5; trial-to-paid-path.md.
- **Estado:** verificado.

M4. Cambios a los Términos

- **Problema:** el aviso de cambios relevantes era de [15] días y el cambio se aceptaba de forma tácita.
- **Fundamento:** art. 90 fr. I LFPC; Quebec s.11.2 (30 días).
- **Cambio:** terminos-y-condiciones.md §14.2 y §14.3 (30 días, aceptación expresa y, si no se acepta, no hay renovación); aceptacion-ux.md §8.
- **Estado:** verificado.

M5. Retiro de funciones esenciales

- **Problema:** se podían retirar funciones esenciales sin aviso previo.
- **Fundamento:** art. 90 fr. I LFPC; art. 7 LFPC (respetar lo ofrecido); art. 92 Ter.
- **Cambio:** terminos-y-condiciones.md §7.3 (aviso de [30] días cuando sea posible, alternativa o reembolso a elección del usuario).
- **Estado:** verificado el fundamento; el plazo es una recomendación.

M6. Suspensión por contracargo

- **Problema:** la suspensión de "tu suscripción" mientras se resuelve un contracargo podía leerse como castigo por ejercer un derecho.
- **Fundamento:** art. 1 LFPC (los derechos no se renuncian); art. 76 Bis fr. VIII (cancelación sin penalización). Es un cambio **prudencial**: no se encontró una norma que lo prohíba expresamente.
- **Cambio:** terminos-de-suscripcion.md §10.2 (solo se suspenden las funciones del periodo disputado; el plan Gratis y la descarga de contenido se mantienen).
- **Estado:** prudencial.

M7. Datos del proveedor y seguridad antes de pagar

- **Problema:** razón social, domicilio y teléfono no estaban garantizados en el checkout.
- **Fundamento:** art. 76 Bis fr. III LFPC (domicilio físico, teléfonos y medios de reclamación **antes** de la transacción); fr. II (informar las características generales de los elementos de seguridad).
- **Cambio:** aceptacion-ux.md principio 9 y §11; trial-to-paid-path.md. **Pendiente de producto:** agregar en §3.5 una línea como "Conexión cifrada; tus datos de tarjeta los tokeniza Mercado Pago".
- **Estado:** verificado.

M8. Prohibición de cláusulas contra reseñas

- **Fundamento:** Quebec s.25.11 (Ley 10).
- **Cambio:** terminos-y-condiciones.md §15.4.
- **Estado:** verificado. (La Consumer Review Fairness Act de EE. UU. **no se consultó**.)

M9. Evidencia electrónica y conservación

- **Situación:** el diseño es sólido: registro de solo agregar, hashes y NOM-151.
- **Fundamento:**

- Código de Comercio arts. 38 y 49 (conservar 10 años los mensajes de datos que contienen contratos, íntegros y accesibles), 89 a 114 (comercio electrónico), 1047 (prescripción ordinaria de 10 años) y 1298-A (valor probatorio).
- **NOM-151-SCFI-2016** (DOF 30-03-2017): constancias de conservación de un Prestador de Servicios de Certificación (PSC), con sello de tiempo.
- **Cambio:** `aceptacion-ux.md` §10.4.5 (fundamento, mínimo de California y excepción de 72 meses).
- **Estado:** verificado.

M10. Registro del contrato de adhesión ante PROFECO

- **Situación:** no se encontró una NOM que **obligue** a registrar contratos de servicios digitales por suscripción (arts. 86 y 87 LFPC). El registro es **voluntario** (art. 88).
- **Cambio:** `README.md` §3.
- **Estado:** la ausencia de esa NOM **no se verificó de forma exhaustiva**.

M11. Norma de comercio electrónico

- **Situación:** el art. 76 Bis 1 LFPC remite a la Norma Mexicana de comercio electrónico. La **NMX-COE-001-SCFI-2018** existe y es de cumplimiento **voluntario**; su declaratoria de vigencia es del DOF 30-04-2019, según el [SIDOF](#).
- **Recomendación:** que el abogado coteje el checkout contra la NMX.
- **Estado:** existencia verificada por búsqueda; el contenido no se revisó.

M12. Teléfonos de PROFECO

- **Situación:** 55 5568 8722 / 800 468 8722, confirmados en gob.mx/profeco.
- **Estado:** verificado.

M13. Inmuebles y Ley Antilavado

- **Situación:** la intermediación inmobiliaria puede ser "actividad vulnerable" conforme a la LFPIORPI. Chalyb solo da herramientas de texto y estimación, lo que en principio no lo es.
- **Estado:** **no verificado** (no se revisaron las reformas de 2025). Requiere abogado.

M14. EE. UU. (resumen)

- **FTC:** la regla "click-to-cancel" de 2024 fue **anulada** por el 8.º Circuito el 8-07-2025 por motivos de procedimiento. La FTC publicó un nuevo ANPRM el **11-03-2026** ([comunicado](#), [ANPRM](#)). **No hay regla final**. Siguen vigentes la regla de 1973, ROSCA y la Sección 5 de la FTC Act.
- **ROSCA:** el diseño cumple (divulgación previa, casilla, cancelación sencilla).
- **California y Nueva York:** ver A2, A3 y M3.
- **Otras leyes estatales de renovación automática:** **no revisadas** una por una.
- **Leyes estatales de privacidad (CCPA/CPRA, etc.):** aplicación según umbrales **no verificada**; hay marcador en Privacidad §11.

M15. Canadá, resto del país

- **PIPEDA:** **no consultada** en fuente primaria. Se agregó una mención general en Privacidad §11.
- **Ontario:** ver M2.
- **Valores (CSA):** ver C1.

4. Lo que ya estaba bien (se mantuvo)

- Sin arbitraje obligatorio ni renuncia a acciones colectivas. **Recomendación: no agregarlos.** Frente a consumidores mexicanos y de Quebec serían nulos o prohibidos, y podrían multarse por el art. 127.
- Cancelación en 1 clic con folio. Plan anual preseleccionado, pero mostrando el monto real. Casilla de marketing desmarcada.
- Cita correcta de la LFPDPPP de 2025 y de su autoridad. Una sola prueba por persona, tarjeta o cuenta.
- Indemnización limitada a los actos del usuario (art. 90 fr. III).
- Se salvaguarda el derecho a acudir a PROFECO. La versión en español prevalece (art. 85 LFPC).
- La regla de marca se respeta: no se encontró "ChalybClip" ni similares. "Chalyb Pro" se usa como nombre de plan o producto.

5. Para firma de abogado mexicano (prioridad)

1. **Límites de Inversiones y Señales frente a la LMV y la Ley Fintech.** Confirmar que, con las reglas de C1 (información igual para todos, automatizaciones solo con reglas del usuario, sin custodia), Chalyb queda fuera del art. 225 LMV, y qué cambia si se cubren valores y

no solo cripto. Evaluar una consulta a la CNBV.

2. **Pronósticos y cualquier promoción con premio** frente a la LFJS y su Reglamento, incluidas afiliaciones con casas de apuestas.
3. **Responsabilidad:** que la nueva estructura de T&C §11 (tope solo para empresas), §12 y Uso Aceptable §6.7 no sea abusiva conforme a los arts. 85, 90 y 127 LFPC.
4. **Conversión de prueba a pago:**
 - si encaja en la fr. VIII del art. 76 Bis;
 - si la casilla es suficiente o el botón basta (aceptacion-ux §3.4);
 - plan anual preseleccionado;
 - regla de no cobrar cuando falla el aviso.
5. **Aumentos de precio** con aceptación expresa y no renovación (Suscripción §5).
6. **Tribunales y ley aplicable:** T&C §16.2, incluida la opción de que el consumidor demande en su domicilio, y §16.4 para extranjeros.
7. **Privacidad:**
 - tratamiento en fusión o adquisición (§4.3);
 - redacción de la cláusula del art. 35;
 - si aplica el Reglamento de 2011 o si ya hay uno nuevo;
 - decisiones automatizadas en el antifraude.
8. **IVA y residencia fiscal** (con contador): si los precios incluyen IVA, tasa para usuarios del extranjero, CFDI. Bloquea el lanzamiento.
9. **LFDA:** reforma de 2026 sobre clonación de voz e imagen con IA (por ejemplo, doblaje o voz sintética en Clips o En vivo), e implementación del puerto seguro (medidas contra la re-subida y política de reincidencia).
10. **Ley Antilavado** respecto de Inmuebles y, en su caso, Señales.
11. Si conviene **registrar voluntariamente** el contrato de adhesión ante PROFECO (art. 88) y cotejar con la NMX-COE-001-SCFI-2018.

Para abogados de EE. UU. y Canadá:

- Leyes de renovación automática estado por estado.
- Exclusión de "publisher" y CTA según el diseño final de Señales.
- Quebec: traducir o bloquear, y evaluación de impacto para la transferencia fuera de Quebec (s.17 Ley 25).
- Ontario: secciones aplicables de la CPA 2002.

6. Fuentes

México (primarias):

- LFPC, texto vigente: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf>
- Decreto de reforma al art. 76 Bis (DOF 12-12-2025): https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpc/LFPC_ref33_12dic25.pdf
- LFPDPPP (DOF 20-03-2025; reforma 14-11-2025): <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- Código de Comercio: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>
- Código Civil Federal: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf>
- NOM-151-SCFI-2016 (DOF 30-03-2017): https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fecha=30%2F03%2F2017
- NMX-COE-001-SCFI-2018 (declaratoria, SIDOF): <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5559015>
- Ley Federal del Derecho de Autor (última reforma DOF 14-05-2026): <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>
- Ley del Mercado de Valores: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf>
- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF.pdf>
- Banxico, Circular 4/2019 (DOF): <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5552303>
- Ley del IVA: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIVA.pdf>
- Ley Federal de Juegos y Sorteos: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/109.pdf>
- Reglamento de la LFJS: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFJS.pdf
- PROFECO, Teléfono del Consumidor: <https://www.gob.mx/profeco/articulos/telefono-del-consumidor>

EE. UU.:

- ROSCA, 15 USC 8403: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/8403>
- FTC, ANPRM sobre la regla de opción negativa (11-03-2026): <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026/03/ftc-seeks-public-comment-response-advance-notice-proposed-rulemaking-regarding-negative-option> · https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/p064202negativeoptionruleanprm.pdf
- California, B&P §17602: https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=BPC§ionNum=17602
- Nueva York, GBL §527-a: <https://www.nysenate.gov/legislation/laws/GBS/527-A>
- Investment Advisers Act, §202(a)(11) (15 USC 80b-2): <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/80b-2>
- CFTC, 17 CFR 4.14: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/4.14>

Canadá / Quebec:

- Loi sur la protection du consommateur (P-40.1): <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/P-40.1>

- Ley 10 (2026, c.16):
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2026/2026C16F.PDF
- Ley sobre la protección de la información personal en el sector privado (P-39.1, Ley 25):
<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/P-39.1>

No verificado en fuente primaria:

- Carta de la lengua francesa s.55 / Ley 96.
- Secciones de la CPA 2002 de Ontario y estado de la CPA 2023.
- PIPEDA.
- NI 31-103 s.8.25.
- Lowe v. SEC (1985).
- Securities Act §17(b).
- Consumer Review Fairness Act.
- Criterios de la CNBV sobre asesoría automatizada.
- Texto completo de la Circular 4/2019.
- Nuevo Reglamento de la LFPDPPP.
- Reformas de 2025 a la LFPIORPI.
- Recurso oficial vigente de juego responsable.